

核定實施

變更金山細部計畫（土地使用分區管 制要點專案通盤檢討）書



擬定機關：新北市政府

中華民國 109 年 11 月

變更金山細部計畫（土地使用分區管 制要點專案通盤檢討）書

擬定機關：新北市政府

中華民國 109 年 11 月

變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）書

擬定機關：新北市政府

新北市變更都市計畫審核摘要表

項 目	說 明	
都 市 計 畫 名 稱	變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）書	
變 更 都 市 計 畫 法 令 依 據	都市計畫法第 26 條	
變更都市計畫機關	新北市政府	
本 案 公 開 展 覽 起 訖 日 期	公 告 徵 求 意 見	107 年 12 月 13 日起辦理公告徵求意見 30 日（107 年 12 月 13 日刊登於聯合報）。 107 年 12 月 21 日下午 2 時 30 分於金山區公所 4 樓會議室舉辦座談會
	公 開 展 覽	108 年 3 月 20 日起辦理公開展覽 30 日（108 年 3 月 20 日、3 月 21 日及 3 月 22 日刊登於聯合報）
	公 開 說 明 會	108 年 4 月 11 日上午 11 時於金山區公所 4 樓會議室
人 民 團 體 對 本 案 之 反 映 意 見	無。	
本 案 提 交 各 級 都 市 計 畫 委 員 會 審 核 結 果	市 級	新北市都市計畫委員會 109 年 9 月 18 日第 121 次會議審議通過

目錄

壹、緣起與目的	1
貳、法令依據	2
參、計畫範圍	2
肆、土地使用分區管制要點變更歷程	3
伍、變更內容及理由	4
陸、檢討後計畫	29

圖目錄

圖 1 變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）案範圍示意圖	2
--	---

表目錄

表 1 變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）案土地使用分區管制要點發布歷程一覽表	3
表 2 變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）案土地使用分區管制要點變更內容明細表	4

附件

新北市都市計畫委員會 109 年 9 月 18 日第 121 次會議紀錄

壹、緣起與目的

本市三重、板橋、中和、新莊、永和、新店、蘆洲、土城（頂埔地區）、汐止、樹林、樹林（三多里地區）、樹林（山佳地區）、淡水、淡水（竹圍地區）、泰山、五股、台北港、八里（龍形）、瑞芳、澳底等 20 處都市計畫土地使用分區管制要點專案通盤檢討前於 100 年 1 月 17 日發布實施，其餘非屬前開 20 處通案性土地使用分區管制要點之都市計畫則於辦理各都市計畫區通盤檢討時依通案性土地使用分區管制要點修訂土管內容。

經查「都市計畫法新北市施行細則」（以下簡稱施行細則）已將適用於全市通案性土管內容規定納入，並於 103 年 4 月 29 日發布實施，其後配合本市相關政策及業務執行需求，於 105 年 12 月 7 日、107 年 11 月 7 日、108 年 7 月 3 日修正部分條文。考量施行細則係土地使用分區管制之上位法規，其部分條文規定與各都市計畫土地使用分區管制要點重複或競合之情形，恐造成法令執行上之疑義，前開土地使用分區管制於 104 年 2 月 13 日發布實施，惟配合全市土地使用管制一致性，須配合刪除或調整管制內容，爰配合市府政策推動及業務執行需求，增修土地使用分區管制要點。

本次土地使用分區管制要點專案通盤檢討重點如下：

- 一、配合施行細則規定刪除土地使用分區管制要點內土地使用分區、公共設施用地之建蔽率、容積率、開挖率、院落及騎樓留設、應辦理都市設計審議地區等重複性規定，並保留地區特殊性規定。
- 二、舊市區小建築基地整體開發規定、透保水規定、容積獎勵項目（創意建築獎勵、公益性設施獎勵）並修改容積獎勵上限。
- 三、整併歷次個案變更之土地使用分區管制要點內容。
- 四、依照全市土地使用管制一致性之原則及配合市府政策，申請綠建築獎勵應與市府簽訂協議書、基地綠化增加花草樹木覆土深度規定、公共設施用地開挖率得依都審決議辦理、捐贈公益性設施折繳代金計算方式、工業區立體化規定。

貳、法令依據

都市計畫法第 26 條。

參、計畫範圍

本計畫範圍位於臺灣東北角，東北緊靠太平洋與臺灣海峽，西北鄰石門區與三芝區，西南與臺北市北投區、士林區接壤，東南鄰萬里區。

金山都市計畫內有 3 處細部計畫，「變更金山都市計畫(磺港、水尾、獅頭山地區)細部計畫案」、「變更金山都市計畫(部分公園用地為機關用地)案」、「擬定金山都市計畫(三處市地重劃區)細部計畫案」悉依其細部計畫管制不適用本土管要點，其餘依本要點規定辦理。

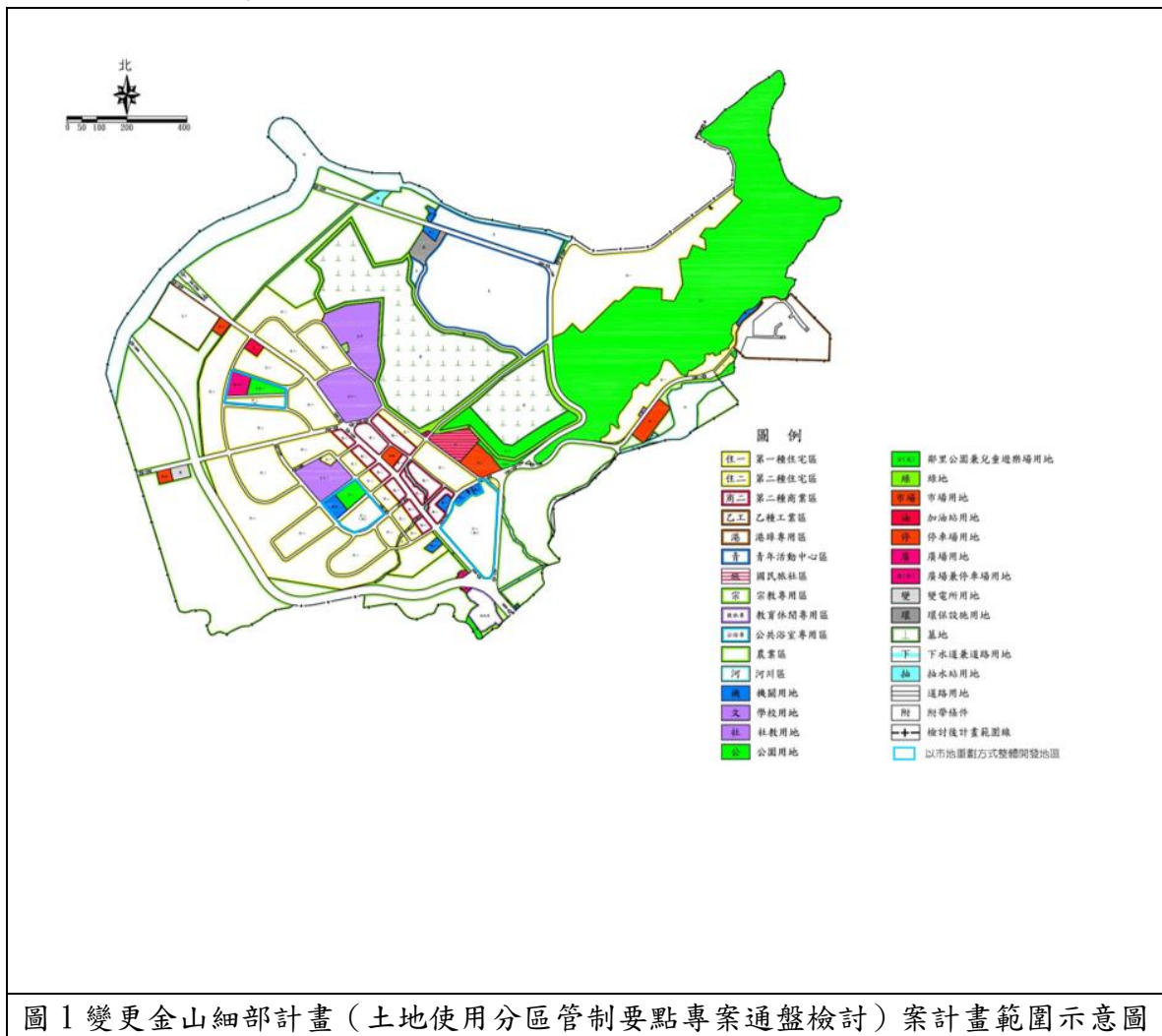


圖 1 變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）案計畫範圍示意圖

肆、土地使用分區管制要點變更歷程

經檢核金山都市計畫歷次變更，涉及土地使用分區管制要點變更之案件綜整如表 1，於本次土管專案通盤檢討除整併第一次通盤檢討後變更之細部計畫土管要點，並將 84 年 10 月 12 日發布實施「變更金山都市計畫(第二次通盤檢討)案)」、「89 年 4 月 28 日發布實施「變更金山都市計畫(工業區分類專案通盤檢討)案、104 年 2 月 13 日發布實施「擬定金山都市計畫細部計畫(土地使用分區管制要點)案」等原通案性土管未納入之細部計畫土管要點一併整合。

表 1 變更金山細部計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案土地使用分區管制要點發布歷程一覽表

編號	變更案名	內政部或台灣省政府核定日期文號	發布實施日期文號
一	變更金山都市計畫(第二次通盤檢討)案)	-	84.10.06 八四北府工都字第 353082 號
二	變更金山都市計畫(工業區分類專案通盤檢討)案	-	89.04.14 八九北府城規字第 126248 號
三	擬定金山都市計畫細部計畫(土地使用分區管制要點)案	-	104.02.09 新北府城都字第 10402427573 號

伍、變更內容及理由

一、檢討原則

- (一)配合施行細則規定刪除土地使用分區管制要點內土地使用分區、公共設施用地之建蔽率、容積率、開挖率、院落及騎樓留設、應辦理都市設計審議地區等重複性規定，並保留地區特殊性規定。
- (二)舊市區小建築基地整體開發規定、容積獎勵項目(創意建築獎勵、公益性設施獎勵)。
- (三)整併歷次個案變更之土地使用分區管制要點內容。
- (四)依照全市土地使用管制一致性之原則及配合市府政策，申請綠建築獎勵應與市府簽訂協議書、基地綠化增加花草樹木覆土深度規定、公共設施用地開挖率得依都審決議辦理、捐贈公益性設施折繳代金計算方式、工業區立體化規定。

二、變更內容

原條文 39 點，配合施行細則及全市土地使用管制一致性規定刪除 28 點、整併歷次個案變更土管要點內容共 2 點、新增條文 2 點，修訂後土地使用分區管制要點共 15 點，有關本案修正內容詳表 2。

表 2 變更金山細部計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案土地使用分區管制要點變更內容明細表

現行條文	新條文	變更理由
一、本要點依都市計畫法第 22 條及同法新北市施行細則第 40 條規定訂定之。	一、本要點依都市計畫法第 22 條及同法新北市施行細則(以下簡稱施行細則)第 40 條之規定訂定之。	依目前法令規定名稱修正內容。
	二、本計畫區內土地及建築物應依都市計畫法、施行細則及本要點規定辦理，前開未規定者，適用其他有關法令規定。	1. 本點新增。 2. 為避免執行疑義，明確定義本條文計畫範圍，屬區段徵收、市地重劃、開發許可、依相關審議規範採

現行條文	新條文	變更理由								
	但建築基地屬整體開發地區及配合捷運建設變更之計畫範圍內，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理。 前項整體開發地區係指，以區段徵收、市地重劃、開發許可或依相關審議規範採捐地(代金)開發方式之細部計畫範圍。	捐地(代金)開發方式及配合捷運建設變更之計畫範圍，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理，非屬本案土管適用範圍。								
-	三、各土地使用分區及公共設施用地除依施行細則及其他相關法令有訂定者外，其餘依下列規定。 <table><tr><th>土地使用分區及公共設施用地種類</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>青年活動中心區</td><td> 1. 以供青少年活動及其設施之使用為主， 2. 得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野營地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。 </td></tr><tr><td>國民旅社區</td><td>以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主。</td></tr><tr><td>教育休閒專用區</td><td> 1. 以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其設施之使用為主 2. 區內土地得做下列項目，惟作第 </td></tr></table>	土地使用分區及公共設施用地種類	容許使用內容	青年活動中心區	1. 以供青少年活動及其設施之使用為主， 2. 得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野營地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。	國民旅社區	以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主。	教育休閒專用區	1. 以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其設施之使用為主 2. 區內土地得做下列項目，惟作第	1. 本點新增。 2. 整併現行條文第 8 點(青年活動中心區)、第 9 點(國民旅社區)、第 12 點(教育休閒專用區)、第 13 點(公共浴室專用區)、第 22 點(墓地用地)、第 24 點(環保設施用地)、規定。 3. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。
土地使用分區及公共設施用地種類	容許使用內容									
青年活動中心區	1. 以供青少年活動及其設施之使用為主， 2. 得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野營地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。									
國民旅社區	以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主。									
教育休閒專用區	1. 以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其設施之使用為主 2. 區內土地得做下列項目，惟作第									

現行條文	新條文		變更理由
		3、4項設施使用樓地不超過總面積之50%： (1)文化、教育、文化設施、社教設施、展覽場、室等。 (2)管理服務設施：辦公處所、公共服務設施、防災及緊急救援設施等。 (3)休閒遊憩設施：運動、健身、康樂、住宿等。 (4)商業服務設施：零售、一般商店、便利商店、書店、紀念品、餐飲等。 3. 本區開發應先經都市計畫使用許可（開發簡會稱審議通過核准執照）。	
	公共浴室專用區	以供公共浴室相關設施	

現行條文	新條文				變更理由
			使用為主。		
	墓地用地		1. 以供設置骨塔、公墓設施及相關設施使用，並應配合附近景觀以美化。 2. 原始地塊圖上平均坡度在 30% 以上土地不得變作地形或埋葬使用。		
	環保設施用地		得為下列之單位使用：環保辦公室、資源回收場、車輛維修場、分類轉運設施、廢污水處理設施、洗車設施及其他經新審批核准得供環保設施密切相關，且非居住之相關設施使用。		
二、第一種住宅區以建築住宅為主，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 150%。原漁業專用區內高崩潛感地區，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。	四、各土地使用分區建蔽率及容積率規定除依施行細則第 17 條、第 36 條、第 39 條規定辦理外，其餘不得大於下表規定：				1. 點次調整。 2. 整併現行條文第 2、3 點（第一、二種住宅區）、第 4、5 點（第一、二種商業區）、第 6 點（乙種工業區）、第 7 點（港埠專用區）、第 8 點（青年活動中心區）、第 9 點（國民旅社區）、第 11 點（宗教專用區）、第 12 點（教育休閒專用區）、第 13 點（公共浴室專用區）規定。 3. 施行細則第 17 條業已規定商業區作住宅使用之比例，第 36 條明訂建蔽率，
		土地使用分區	建蔽率	容積率	備註
住宅區		第一種住宅區	依施行細則規定辦理	150%	屬山崩與滑地敏感區範圍，

現行條文	新條文					變更理由
					除有法房得屋修、建、增、改外，禁止其建築使用。	第 39 條明訂容積率，爰於土管條文敘明，僅保留特殊性規定。 4. 配合建造執照檢核表內容修正敏感區範圍名稱。
		第二種住宅區		180%		
	商業區	第一種商業區		180%		
		第二種商業區		240%		
	乙種工業區			210%		
	港埠專用區		50%	150%	山崩地地敏感區，原合房得屋修、建、增、改外，禁止其建築使用。	
	青年活動中心區		20%	-		
	國民旅社區		50%	200%		

現行條文	新條文				變更理由
	宗教專用區	60%	120%		
	教育休閒專用區	40%	160%		
	公共浴室專用區	70%	-	建築物高不得超過1樓4區，原建築物超過者，建築物維或建必者在此限。	
三、第二種住宅區以建築住宅為主，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 180%。	刪除。				已整併至第4點。
四、第一種商業區以建築商店及商業使用之建築為主，其建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 180%： 附帶條件： (一)土地所有權人應捐獻變更面積之 5%土地折算代金後繳納予新北市政府。 (二)代金之數額由新北市政府委託三家以上專業估價者查估後，依下列公式計算之，並得以分期方式繳納；其所需費用，由申請人負擔。但其捐獻數額	刪除。				1. 已整併至第 4 點。 2. 附帶條件已於計畫書中敘明，且非土管要點管制內容，爰予以刪除。

現行條文	新條文	變更理由
不得低於變更後第一次公告土地現值之1.4倍。 捐獻代金之數額＝三家以上專業估價者查估變更後全部可建築土地之價格（取最高價計算）×變更後應捐贈可建築土地面積／變更後全部可建築土地面積。 （三）應留設建築基地總面積10%之法定空地提供公眾使用。 （四）變更範圍內單一建築基地土地所有權人應與新北市政府簽訂同意書同意上述條件後使得核定發布，未簽訂同意書前仍應維持原分區。		
五、第二種商業區以建築商店及商業使用之建築為主，其建蔽率不得大於70%，容積率不得大於240%。 第二種商業區作住宅使用之基準容積率不得超過180%。	刪除。	已整併至第4點。
六、乙種工業區建蔽率不得大於60%，容積率不得大於210%。 （整併）89年4月28日發布實施「變更金山都市計畫（工業區分類專案通盤檢討）案」 依都市計畫法台灣省施行細則第18、19條規定申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前後院（前院退縮五公尺（含）以上、側及後院退縮三公尺（含）以上）；依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。	刪除。	已整併至第4點、第6點。
七、港埠專用區內建築物之建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。 原漁業專用區高山崩潛感地區，除原有合法房	刪除。	已整併至第4點。

現行條文	新條文	變更理由
屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。		
八、青年活動中心區內之土地，以供青少年活動及其設施之使用為主，其建築物及土地之使用，依下列規定： (一)建蔽率不得大於 20%。 (二)本區內得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野餐地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。	刪除。	已整併至第3點、第4點。
九、國民旅社區以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。	刪除。	已整併至第3點、第4點。
十、農業區使用管制依「都市計畫法新北市施行細則」辦理，並得依農委會訂頒「休閒農業輔導管理辦法」規定申設休閒農場使用。	刪除。	都市計畫法新北市施行細則第30條已有相關規定辦理，爰回歸施行細則規定，刪除重複性規定。
十一、宗教專用區建蔽率不得大於 60%、容積率不得大於 120%。	刪除。	已整併至第4點。
十二、教育休閒專用區以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其相關設施之使用為主，其建築物及土地規定如下： (一)建蔽率不得大於 40%，容積率不得大於 160%。 (二)基地除臨計畫道路部分應退縮 5 公尺以上建築外，其餘自基地範圍界線退縮 3 公尺以上建築，退縮部分應提供公眾使用。 (三)公共設施用地及法定空地優先集中留設於經新北市政府文化局確認之遺址分布範圍，並留設自計畫道路可通往遺址之 6 公尺人行通路。 (四)區內土地使用得做下列項目，惟作第 3、4 項設施使用樓地板面積不得	刪除。	已整併至第3點、第4點、第6點、第12點。

現行條文	新條文	變更理由								
超過總樓地板面積之50%： 1. 文化教育設施：文化設施、社教設施、展演場、會議室等。 2. 管理服務設施：辦公處所、服務性公共設施、防災避難及緊急救援設施等。 3. 休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施、住宿等。 4. 商業服務設施：一般零售（書店、便利商店、紀念品等）、餐飲設施等。 (五)申請建築應先經新北市都市設計審議委員會審議通過後方得申請建造執照。										
十三、公共浴室專用區以供公共浴室相關設施使用為主，其建蔽率不得大於70%，建築物簷高不得超過1層樓或4公尺，但區內原有建築物已超過者，或建築物有維護或修建之必要者不在此限。	刪除。	已整併至第3點、第4點。								
十四、機關用地以供政府機關、自治團體及其他公益上需用之建築物使用為限，建蔽率不得大於50%，容積率不得大於250%，惟機七用地位於高崩潛感區，其建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。	五、各公共設施用地建蔽率及容積率規定除依施行細則第49條、第51條規定辦理外，其餘不得大於下表規定： <table><tr><th>公共設施用地</th><th>建蔽率</th><th>容積率</th><th>備註</th></tr><tr><td>機關用地</td><td colspan="2">依施行細則規定辦理</td><td>機七用地屬與地質敏感範圍，建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。</td></tr></table>	公共設施用地	建蔽率	容積率	備註	機關用地	依施行細則規定辦理		機七用地屬與地質敏感範圍，建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。	1. 點次調整。 2. 整併現行條文第14點(機關用地)、第15點(學校用地)、第16點(公園用地)、第17點(市場用地)、第18點(加油站用地)、第19點(停車場用地)、第20點(變電所用地)、第21點(社教用地)、第22點(墓地用地)、第23點(抽水站用地)、第24點(環保設施用地)規定。 3. 施行細則第49條明訂建蔽率、第51條明訂容積率，爰於土管條文敘明，僅保留特殊性規定。
公共設施用地	建蔽率	容積率	備註							
機關用地	依施行細則規定辦理		機七用地屬與地質敏感範圍，建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。							

現行條文	新條文				變更理由
	學校用地	依施行細則規定辦理	150%		
	公園用地	5公頃以下	10%	10%	1. 公園地協軍單作體，發對地陡及崩地地敏區禁建。一地得建共室。 2. 公用應調事位整規劃開時於形峭山與滑質感應止築公用並興公浴使用。
		超過5公頃	超過5公頃部分5%	5%	
	市場用地	依施行細則規定辦理	240%		
	停車場用地(立體使用)	50%	240%		二、依都市公施多使辦第3條規定促 停地「計共用地目標」用法條以

現行條文	新條文				變更理由
				民間公設相定之參作標用得高用限制。 民與建」規理間案目，受使制。 進參共法關辦民與多使者不度管制。	
	社教用地	50%	200%		
	墓地用地	5%	10%		
	抽水站用地	50%	200%		
	環保設施用地	40%	120%		
十五、學校用地建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 150%。	刪除。				已整併至第5點。
十六、公園用地應協調軍事單位作整體規劃，開發時對於地形陡峭及高崩潛感地區應禁止建築。公園用地內之建築物，用地面積在 5 公頃以下者其建蔽率不得大於 10%，用地面積超過 5 公頃者，其超過部分之建蔽率不得大於 5%。用地面積在 5 公頃以下者容積率不得大於 10%；用地面積超過 5 公頃者容積率不得大於 5%。公一用地內並得興建公共浴室使用。	刪除。				已整併至第3點、第5點。
十七、市場用地建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 240%，其土地及建築物之使用依「台灣省	刪除。				1. 已整併至第 5 點。 2. 「台灣省零售市場建築規格」已於 99 年 4 月 7 日經經濟部經中字第

現行條文	新條文	變更理由
零售市場建築規格」有關規定辦理。		09904601940 號令廢止，回歸建築技術規則相關規定辦理，爰予以刪除。
十八、加油站用地建蔽率不得大於 40%，容積率不得大於 120%。	刪除	配合「都市計畫法新北市施行細則」第 49 條、51 條條加油站用地建蔽率及容積率規定，爰刪除重複性規定。
十九、停車場用地為平面使用其建蔽率不得大於 10%，其附屬設施容積率不得大於 20%。為立體使用其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 240%。 停二用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第 3 條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與案作多目標使用者，得不受高度使用管制限制。	刪除。	已整併至第 5 點。
二十、變電所用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 250%。	刪除	配合「都市計畫法新北市施行細則」第 49 條、51 條(附表三)條變電所用地建蔽率及容積率規定，爰刪除重複性規定。
二一、社教用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。	刪除。	已整併至第 5 點。
二二、墓地以供設置納骨塔、公墓設施及管理等相关設施使用，並應配合附近景觀予以美化。其建蔽率不得大於 5%，容積率不得大於 10%。原始地形坵塊圖上其平均坡度在 30%以上土地不得變更地形或作埋葬使用。	刪除。	已整併至第 3 點、第 5 點。
二三、抽水站用地建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。	刪除。	已整併至第 5 點。
二四、環保設施用地得為下列之使用：環保單位辦公室、資源回收場、車輛保修場、分類轉運設	刪除。	已整併至第 3 點、第 5 點。

現行條文			新條文	變更理由	
施、廢污水處理設施、地磅、洗車設施及其他經新北市政府審查核准得供與環保設施有密切關聯，且非供居住之相關設施使用。 前項之資源回收場其基本功能應符合「一般廢棄物回收清除處理辦法」。 環保設施用地建蔽率不得大於 40%，容積率不得大於 120%。					
二五、本計畫區內之公共設施用地，得依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」規定作多目標使用。			刪除。	考量本計畫區無另行指述公共設施用地不得做多目標使用，又適用「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」無須特別規定，爰刪除相關規定。	
二六、本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地之建築物，依「都市計畫法新北市施行細則」第 41 條應分別設置前院及側院，規定如下： (一)前院及側院留設深度不得小於下表之規定，但應設置騎樓或無遮簷人行道者，免留設前院。			六、各土地使用分區及公共設施用地之建築物，其設置前院及側院除依施行細則第 41 條規定辦理外，其餘依下列規定設置： (一)前院及側院留設深度不得小於下表之規定，但應設置騎樓或無遮簷人行道者，免留設前院。	1. 點次調整。 2. 「都市計畫法新北市施行細則」第 41 條已有院落退縮通案性規定，爰刪除重複性規定，僅保留計畫區內特殊性規定，並酌修文字內容。 3. 為維持騎樓設置延續性，且考量原土管遮雨棚架，未有關高度、寬度、材質等規範，實務執行困難，爰建議刪除本條文第 1 項第 3 款規定。 4. 整併(089/04/28)「變更金山都市計畫(工業區分區)案」乙種工業申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心之規定。	
土地使用種類	前院深度 (公尺)	側院深度 (公尺)	土地使用種類	前院深度 (公尺)	側院深度 (公尺)
第一、二種住宅區	3.00	不予規定	青年活動中心區	10.00	3.00
第一、二種商業區	3.00	不予規定	國民旅社區	10.00	3.00
乙種工業區	3.00	2.00	宗教專用區	3.00	不予規定
港埠專用區	3.00	不予規定	教育休閒專用區	1. 基地除臨計畫道路部分應退縮 5 公尺以上建築基地範圍界線退縮 3 公尺以上建築，退縮部分應提	
青年活動中心區	10.00	3.00			
國民旅社區	10.00	3.00			
宗教專用區	3.00	不予規定			
教育休閒專用區	面臨計畫道路部分應退縮 5 公尺以上建				

現行條文			新條文		變更理由
	築，其餘自基地範圍界線退縮 3 公尺以上建築			供公眾使用。 2. 公共設施用地及法定空地優先集中留設於經新北市政府文化局確認遺址分布範圍，並留設計畫道路可通往遺址之 6 公尺人行通路。	
公共浴室專用區	不予規定	不予規定			
機關用地	3.00	3.00			
學校用地	不予規定	不予規定			
市場用地	面臨道路部分應退縮 3.52 公尺以上建築				
變電所用地	6.00	3.00			
加油站用地	3.00	3.00			
公園用地	10.00	10.00	市場用地	面臨道路部分應退縮 3.52 公尺以上建築	
停車場用地	3.00	不予規定	變電所用地	6.00 3.00	
環保設施用地	與相鄰不同土地使用分區間，應設不小於 10 公尺寬度之隔離帶，且建築物鄰接或面向不同使用分區，如有妨礙觀瞻之設施，應有適當之遮蔽處理與設計		環保設施用地	與相鄰不同土地使用分區間，應設不小於 10 公尺寬度之隔離帶，且建築物鄰接或面向不同使用分區，如有妨礙觀瞻之設施，應有適當之遮蔽處理與設計。	
社教用地	3.00	3.00	社教用地	3.00 3.00	
抽水站用地	3.00	3.00	抽水站用地	3.00 3.00	
(二)第一、二種住宅區面臨計畫道路寬度 10 公尺以上、第一、二種商業區 7 公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷人行道之地區，建築線與建築物一樓牆面淨距離至少留設 3.52 公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。			(二)第一、二種住宅區面臨計畫道路寬度 10 公尺以上、第一、二種商業區 7 公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷人行道之地區，建築線與建築物一樓牆面淨距離至少留設 3.52 公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。		
(三)應留設騎樓部分得設置遮雨棚架，不計入遮蔽率及容積。			(三)乙種工業區依都市計畫法新北市施行細則第 18 條規定申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前		
整併(089/04/28)「變更金山都市計畫(工業區分類專案通盤檢討)案」乙種工業申					

現行條文	新條文	變更理由
請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心之規定。 依都市計畫法新北市施行細則第 18 條規定申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前後院（前院退縮五公尺（含）以上、側及後院退縮三公尺（含）以上）：依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。	後院（前院退縮五公尺（含）以上、側及後院退縮三公尺（含）以上）：依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。	
二七、建築物提供部分容積樓地板面積供「都市計畫法新北市施行細則」第 48 條第 2 項第 4 款規定之公益性設施使用者，得依該規定申請容積獎勵。	刪除	依據 107 年 11 月 9 日修正生效之「都市計畫法新北市施行細則」，考量公益性設施獎勵應屬全市性通案原則，非僅限於都市計畫書載明者，修正為全新北市皆適用，爰有關公益性設施獎勵回歸施行細則第 48 條第 3 項規定辦理，刪除本條文。
二八、第一、二種商業區建築基地提供開放空間且符合建築技術規則第十章「實施都市計畫區建築基地綜合設計」者，獎勵基準容積，其總獎勵面積以不超過基準容積之 15% 為限。 開放空間面積之有效面積計算如下： (一) A：基地面積最小應留設法定空地面積（基地面積$\times$(1-法定建蔽率)） B：開放空間使用面積 C：相關規定應開放供公眾使用面積 D：非屬開放空間之法定空地面積 (二)若 $B+C+D=A$，則以 B 計	八、除商業區外，其餘土地使用分區及公共設施用地均不得依建築技術規則「實施都市計畫地區建築基地綜合設計」予以容積獎勵，且不得超過基準容積之 15%。 若提供開放空間獎勵容積超過基準容積之 10%，應提撥法定工程造價 1% 用於公共藝術設置，亦可將該經費提撥至新北市政府文化局公共藝術專戶，統籌辦理。	1. 點次調整。 2. 依本市既有共通性土管原則，僅有商業區得申請開放空間獎勵，爰載明除商業區外之土地使用分區及公共設施用地均無開放空間獎勵之適用，並規定獎勵上限及應設置公共藝術。 3. 考量目前建築技術規則針對開放空間獎勵核算已有相關計算方式且執行上亦無疑義，爰回歸建築技術規則相關規定辦理。

現行條文	新條文	變更理由
算之有效面積乘以 2/3。 (三)若 $B+C+D>A$，則超出 A 面積計算之有效面積(即 $B-(A-C-D)$)無須折減，不足 A 面積計算之有效面積(即 $A-C-D$)須乘以 2/3。 申請人應按該建築申請案樓地板單位面積法定工程造价 25%與受獎勵容積樓地板面積乘積所得之金額，捐贈予公共開放空間管理維護基金。 若開放空間獎勵容積超過基準容積之 10%，應提撥至少該法定工程造价之 1%用於公共藝術設置。		
二九、建築物規劃設計並承諾取得綠建築黃金級標章以上，並經新北市都市設計審議會同意者，得依「都市計畫法新北市施行細則」第 48 條第 2 項第 1 款規定申請基準容積獎勵。 申請者應與新北市政府簽訂協議書，保證於使用執照核發後 2 年內，取得綠建築標章，並應於申請使用執照時，提供本項獎勵增加樓地板面積法定工程造价之五倍保證金，未依期限取得黃金級以上綠建築標章者，保證金不予退還。保證金退還方式，依下列規定： (一)依期限取得該等級綠建築標章六年者，保證金無息退還。 (二)依期限取得黃金級以上但未達原申請等級者，保證金於扣除原申請等級與實際取得等級之獎勵容積差額之樓地板面積法定工程造价五倍之金額後，無息退還。	九、本計畫區得依施行細則第 48 條申請綠建築獎勵。 依施行細則第 46 條或第 48 條規定取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估者，應與新北市政府簽訂協議書。	1. 點次調整。 2. 依據施行細則第 48 條規定，明訂本計畫區得申請綠建築容積獎勵。 3. 市府業於 107 年 4 月 20 日新北府城審字第 1070713848 號公告新北市政府執行綠建築協議書範本與執行方式，爰刪除相關執行規定文字。 4. 另依據施行細則第 46 條規定應取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估者，亦應依前開公告與本府簽訂協議書，爰增加義務性取得綠建築相關規定。
三十、應經新北市都市設計審議會審議之建築	刪除。	1. 因創新性建築係建築物透過設計之概念，並可回歸

現行條文		新條文	變更理由								
基地，非因基地條件限制，建築物主體造型創新，具地標性、前瞻性、未來性，或採新技術、新工法，對於都市美學及建築技術提升深具貢獻，經相關公會推薦，並經新北市都市設計審議委員會推薦為創意建築者，獎勵基準容積10%。			市場機制提升其價值，無須再特別獎勵。 2. 創新建築、技術或工法並無具體指標或衡量標準，認定困難，同時為避免容積獎勵機制浮濫，有礙社會觀感，爰予刪除。								
三一、為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，屬第一、二種商業區及第一、二種住宅區之建築基地符合下列各項規定，且其建築計畫提送新北市都市設計委員會審議通過者，得予以容積獎勵： (一)申請重建之建築基地至少有一條所臨道路寬度應達8公尺，且臨8公尺以上道路之總長度應達20公尺。 (二)基地規模、現況、建築配置及獎勵額度依下表之規定： <table border="1"> <thead> <tr> <th>現況態樣</th><th>基地規模</th><th>建築配置</th><th>獎勵額度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年以上合法建築物坐落建基地其土地上違建築物投影面積合計達申請重</td><td>500平方公尺以上</td><td>擇一適用 1. 自計畫道路、現巷及久空均縮寬含型雨)4尺以上建築，並退</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>		現況態樣	基地規模	建築配置	獎勵額度	30年以上合法建築物坐落建基地其土地上違建築物投影面積合計達申請重	500平方公尺以上	擇一適用 1. 自計畫道路、現巷及久空均縮寬含型雨)4尺以上建築，並退	20%	刪除。	考量「新北市政府執行舊市區小建築基地合併整體開發處理原則」已有相關規定，並為簡易都更執行原則，爰刪除本條文。
現況態樣	基地規模	建築配置	獎勵額度								
30年以上合法建築物坐落建基地其土地上違建築物投影面積合計達申請重	500平方公尺以上	擇一適用 1. 自計畫道路、現巷及久空均縮寬含型雨)4尺以上建築，並退	20%								

現行條文	新條文	變更理由
基地面積二分之一，其中30%以上法建坐落之基地達面積二分之一。 空內合邊路，設人步、自行車、街、廣、街、家、無礙、綠植或加要路。鄰境線離寬小得於公。地設建率得過定蔽減。地設兩以建，其縮間配周道系統，置行道、行道、角場、道具、障、空間、化裁增必之寬。 2. 與地界距淨最不低3尺。 3. 基之計蔽不超法建率10%。 4. 基如置幢上築物，		

現行條文				新條文	變更理由
			幢建築間距及一內相之棟建築間距應8尺。地水積法空面× 兩建物之離同幢不連兩建物之離達公基透面$\geq$定地積80%。 5.		
			1. 自畫路有道永久性退淨(不造板遮公以建築,於縮間配周道系統,置行 計道現巷及久空均縮寬含型雨)4尺上,並退空內合邊路,設人步	15%	

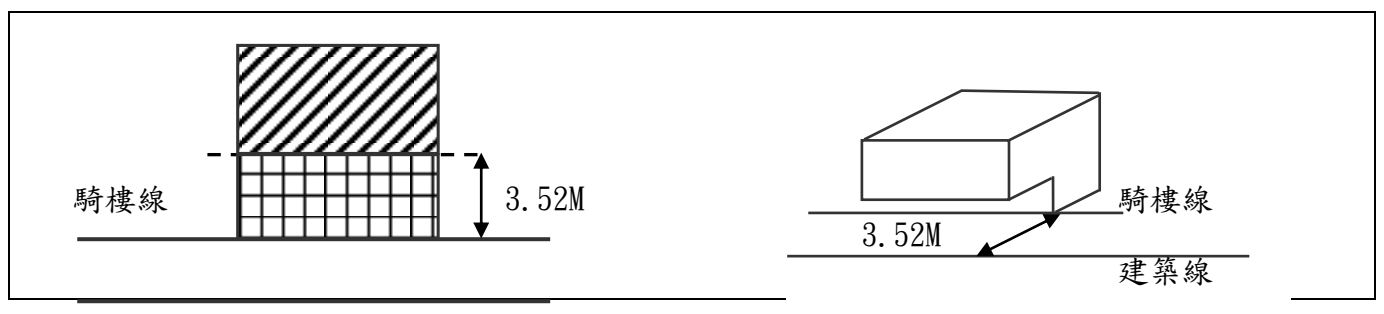
現行條文					新條文	變更理由
			道、自行車道、街道、廣場、街角、場道、具障礙空間、綠植或加要路。鄰境線離寬小得於1.5公尺，且平達公尺。			
註 1：本表所訂「其他土地上之違章建築物」，以民國 81 年 1 月 10 日前建造完成者為限。 註 2：如現有巷道經指定建築線者，應自建築線開始退縮留設計算。 屬下列情形之一者，不適用本點獎勵： (一) 基地涉及公辦更新範圍者。 (二) 基地涉及經市府核准都市更新事業概要或向市府申請事業計畫報核之範圍者。 (三) 申請都市更新條例相關容積獎勵者。						

現行條文	新條文	變更理由
本點退縮面積不得重複申請建築技術規則所訂開放空間相關獎勵。		
三二、本計畫區除依都市計畫法第83條之1規定可移入容積外，於法定容積增加建築容積之上限，不得超過「都市計畫法新北市施行細則」第47條規定。	刪除。	「都市計畫法新北市施行細則」第47條已訂定容積獎勵上限通案性規定，爰刪除本條文回歸施行細則管制。
三三、本計畫區內汽機車停車位設置規定如下，如新基地情況特殊者，經新北市都市設計審議委員會同意，得比照「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」等規定辦理。 (一)建築物附屬小汽車停車空間應依「建築技術規則」規定設置。 (二)建築物設置機車停車位應依以下規定設置： 1. 建築物用途為建築技術規則建築設計施工篇第59條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於66平方公尺者，每100平方公尺設置一機車位，各分戶總樓地板面積超過66平方公尺者，機車位設置數量以一戶一機車停車位為原則。 2. 建築物用途為建築技術規則建築設計施工篇第59條所述第一類者，以100平方公尺設置一機車位為原則。 3. 其他使用則不得低於法定汽車停車位等輛數。 須以市地重劃方式開發地區其建築樓地板面積在250平方公尺(含)以下者，應留設1部停車空間，超過部分每	七、汽機車停車位設置應依施行細則第42條及下列規定辦理： (一)建築物用途為建築技術規則建築設計施工編第59條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於66平方公尺者，每100平方公尺設置一機車停車位，各分戶總樓地板面積超過66平方公尺者，應設置一戶一機車停車位。 (二)建築物用途為建築技術規則建築設計施工編第59條所述第一類者，每100平方公尺設置一機車停車位。 (三)其他使用則不得低於法定汽車停車位等輛數。	1. 點次調整。 2. 施行細則第42條已明訂汽、機車位設置依都市計畫書中所載規定，未規定者，依建築技術規則有關規定設置，且授權經都市計畫審議通過得比照「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」規定辦理，爰配合細則刪除重複性規定。 3. 另查建築技術規則並無機車位及自行車位之設置標準，爰保留規定。 4. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。

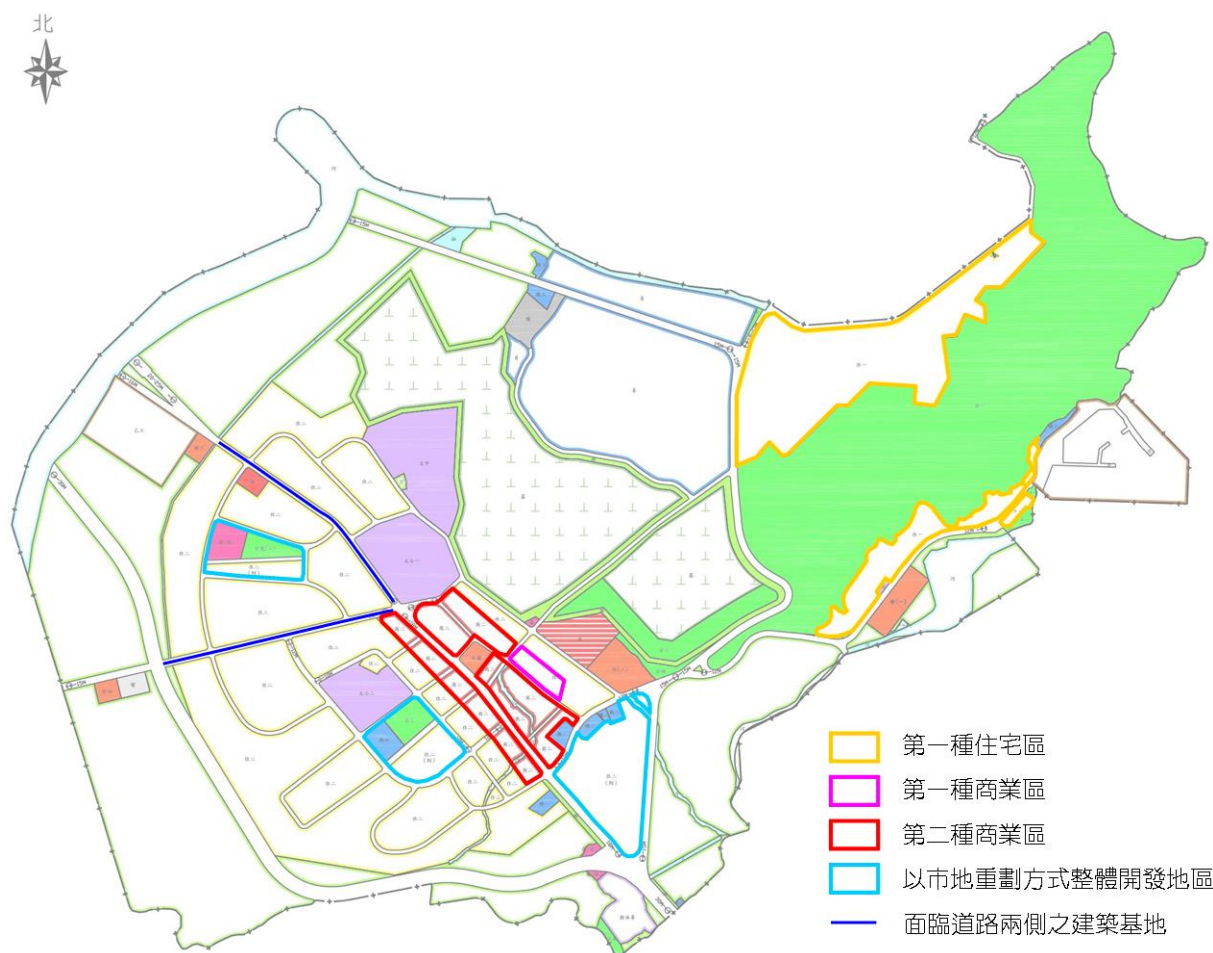
現行條文	新條文	變更理由
150 平方公尺及其零數應增設 1 部停車空間。基地情形特殊經新北市都市設計審議委員會審議同意者，不在此限。		
-	十、建築基地依施行細則第 39 條之 2 申請基準容積率加給或依施行細則第 48 條申請公益性設施容積獎勵，其捐建之公益性設施經本府檢討無設置必要性，得折繳代金，代金計算方式如下：折繳代金金額＝公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值＋興建成本＋管理維護經費 (一) 公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值＝[(捐建容積樓地板面積／新建建物總容積樓地板面積)*建築基地面積]*申請當期各筆土地面積加權平均後之公告現值單價*1.4。 (二) 興建成本＝捐建建物容積樓地板面積*營建費用單價。 (三) 營建費用單價參照新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準表中營建單價基準核算方式為準。 (四) 管理維護經費則依「新北市政府辦理公益性及供公眾使用設施或空間管理維護經費要點」辦理。 (五) 捐建之公益設施代金應包含依法規定留設之汽機車及自行車停車位價金。	1. 本點新增。 2. 為提升居住環境品質、形塑都市景觀，以及鼓勵民間加速都市更新，配合施行細則修訂增列適用第 39 條之 2 容積加給規定，並敘明其捐贈之公益性設施經市府檢討無設置必要得改繳代金及其計算方式。 3. 另施行細則第 48 條規定係為促進私人捐建公益性設施，以提升公共服務效能及都市生活品質，倘若申請捐建地區經市府財務收支及公有建物聯審小組評估暫無相關公共服務之需求，亦可改繳納代金方式，其代金由市府統籌運用，以提供公共服務使用。
-	十一、本計畫區適用新北市工業區立體化方案，並得以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度。	1. 本點新增。 2. 配合都市計畫法新北市施行細則修法及市府政策，為積極推動提供產業所需空間，本府推動企業投資容積獎勵。
三四、下列地區或建築應先	十二、除依施行細則第 45 條	1. 點次調整。

現行條文	新條文	變更理由
經新北市都市設計審議委員會依「新北市都市設計審議原則」審議通過後方得申請建造執照： (一)「都市計畫法新北市施行細則」第 45 條規定之地區或建築。 (二)本計畫區第一種住宅區、第一、二種商業區【詳見附圖二】。 (三)以市地重劃方式整體開發之地區【詳見附圖二】。 (四)Ⅰ-2 至Ⅱ-1 道路(中山路)及Ⅱ-2(中正路)道路，面臨道路兩側之建築基地【詳見附圖二】。	規定，下列地區或建築應先經都設會審議通過後方得核准建造執照： (一)本計畫區第一種住宅區、第一、二種商業區【詳見附圖二】。 (二)以市地重劃方式整體開發之地區【詳見附圖二】。 (三)Ⅰ-2 至Ⅱ-1 道路(中山路)及Ⅱ-2(中正路)道路，面臨道路兩側之建築基地【詳見附圖二】。 (四)教育休閒專用區。	2. 「都市計畫法新北市施行細則」第 45 條已有都市設計審議通案性規定，爰刪除重複性規定，僅保留特殊性規定。 3. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 4. 依照建造執照實際申辦程序修正文字。 5. 整併現行條文第 12 點(教育休閒專用區)規定。
三五、本計畫區內建築基地綠覆標準依「都市計畫法新北市施行細則」第 43 條規定辦理。依規定應種植花草樹木者，其種植規定如下： (一)面積 36 平方公尺以上每滿 36 平方公尺應再種植喬木 1 棵，其樹冠底離地淨高應達 2.5 公尺以上、樹穴直徑不得小於 1.5 公尺、穴深不得小於 1.5 公尺。 (二)種植之覆土深度，喬木應大於 1.5 公尺，灌木應大於 0.6 公尺，地被植物應大於 0.3 公尺。 (三)應種植花草樹木部分，其下方之任何形式人工構造物不得大於 20%。	十三、基地綠化除依施行細則第 43 條規定辦理，種植花草樹木部分之覆土深度，喬木應大於 1.5 公尺，灌木應大於 0.6 公尺，地被植物應大於 0.3 公尺；面積 36 平方公尺以上每滿 36 平方公尺應再種植喬木 1 棵，其樹冠底離地淨高應達 2.5 公尺以上、樹穴直徑不得小於 1.5 公尺、穴深不得小於 1.5 公尺；但經都設會審議通過者，得依其決議辦理。	1. 點次調整。 2. 考量本條文第一項與施行細則第 43 條綠覆率規定相同，爰予刪除。 3. 考量本府已訂有「透水保水自治條例」及「透水保水技術規則」且施行細則亦將各使用分區開挖率調降，爰刪除應種植花草樹木部分，其下方之任何形式人工構造物不得大於 20%之規定。 4. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 5. 統一授權都審除外文字。
三六、考量都市永續發展，本計畫區內建築開發行為應保留法定空地 80% 透水面積，並應設置充足之雨水貯留滯洪及涵養水分再利用相關設施，其送審書件及設置基準依「新北市都市計畫規定設置雨水貯留及涵養水分再利用相關設施申請作業規範」辦理，且設置貯留體積不	刪除。	透保水相關規定回歸「新北市透水保水自治條例」及「新北市透水保水技術規則」之規定，爰刪除本條文。

現行條文	新條文	變更理由
得低於 100 年以上暴雨頻率之防洪規劃設計標準。 前項設施所需樓地板面積，得不計入容積。		
三七、各土地使用分區及公共設施用地之法定開挖率不得超過建蔽率加基地面積 10%。但建築基地面積在 500 平方公尺以下者，不得超過建蔽率加基地面積 20%。公共設施用地之地下室開挖率提經新北市都市設計審議委員會審議通過者，得不受前項規定之限制。	十四、各土地使用分區及公共設施用地之法定開挖率應依施行細則第 37 條及第 50 條規定辦理。公共設施用地之法定開挖率經都設會審議通過者，得依其決議辦理。	1. 點次調整。 2. 各土地使用分區之法定開挖率回歸施行細則第 37 條規定。 3. 公共設施用地法定開挖率依施行細則第 50 條規定從都市計畫書規定，且原計畫已規定公共設施開挖率得提經「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」審議得不受施行細則之規定，考量公共設施用地係提供公共服務使用，爰保留本規定。 4. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 5. 統一授權都審除外文字。
三八、本要點若執行上有疑義時，得經新北市都市計畫委員會依計畫審議原意討論解釋後據以執行。	十五、本要點若執行上有疑義時，得經新北市都市計畫委員會討論解釋決議後據以執行。	1. 點次調整。 2. 依實際執行方式修正文字。
三九、本計畫區內土地及建築物之使用應依本要點之規定辦理，本要點未規定者，適用其他有關法令規定。	刪除	本要點第 2 點已有相關規定，原配合刪除重複性規定。



附圖一 住宅區面臨計畫道路寬度 10 公尺以上、商業區 7 公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷人行道之地區。



附圖二

註 1：本圖僅供參考，實際應以土地使用分區證明結果為準。

註 2：第一種商業區與以市地重劃方式整體開發地區係為「變更金山都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)(第一階段)」案中暫予保留列為後續階段辦理案件。

陸、檢討後計畫

有關「金山細部計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)」案之土地使用分區管制要點條文列述如下：

一、本要點依都市計畫法第 22 條及同法新北市施行細則（以下簡稱施行細則）第 40 條之規定訂定之。

二、本計畫區內土地及建築物應依都市計畫法、施行細則及本要點規定辦理，前開未規定者，適用其他有關法令規定。但建築基地屬整體開發地區及配合捷運建設變更之計畫範圍內，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理。

前項整體開發地區係指，以區段徵收、市地重劃、開發許可或依相關審議規範採捐地(代金)開發方式之細部計畫範圍。

三、各土地使用分區及公共設施用地除依施行細則及其他相關法令有訂定者外，其餘依下列規定。

土地使用分區及公共設施用地種類	容許使用內容
青年活動中心區	1. 以供青少年活動及其設施之使用為主， 2. 得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野餐地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。
國民旅社區	以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主。
教育休閒專用區	1. 以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其相關設施之使用為主 2. 區內土地使用得做下列項目，惟作第 3、4 項設施使用樓地板面積不得超過總樓地板面積之 50%： (1)文化教育設施：文化設施、社教設施、展演場、會議室等。 (2)管理服務設施：辦公處所、服務性公共設施、防災避難及緊急救援設施等。 (3)休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施、

	住宿等。 (4)商業服務設施：一般零售（書店、便利商店、紀念品等）、餐飲設施等。 3. 本區開發應先經新北市都市設計及土地使用開發許可審議會（以下簡稱都設會）審議通過後方得核准建造執照。
公共浴室專用區	以供公共浴室相關設施使用為主。
墓地用地	1. 以供設置納骨塔、公墓設施及管理等相关設施使用，並應配合附近景觀予以美化。 2. 原始地形丘塊圖上其平均坡度在 30%以上土地不得變更地形或作埋葬使用。
環保設施用地	得為下列之使用：環保單位辦公室、資源回收場、車輛保修場、分類轉運設施、廢污水處理設施、地磅、洗車設施及其他經新北市政府審查核准得供與環保設施有密切關聯，且非供居住之相關設施使用。

四、各土地使用分區建蔽率及容積率規定除依施行細則第 17 條、第 36 條、第 39 條規定辦理外，其餘不得大於下表規定：

土地使用分區		建蔽率	容積率	備註
住宅區	第一種住宅區	依施行細則 規定辦理	150%	屬山崩與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。
	第二種住宅區		180%	
商業區	第一種商業區		180%	
	第二種商業區		240%	
乙種工業區			210%	
港埠專用區		50%	150%	山崩與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。
青年活動中心區		20%	—	
國民旅社區		50%	200%	

宗教專用區	60%	120%	
教育休閒專用區	40%	160%	
公共浴室專用區	70%	-	建築物簷高不得超過1層樓或4公尺，但區內原有建築物已超過者，或建築物有維護或修建之必要者不在此限。

五、各公共設施用地建蔽率及容積率規定除依施行細則第 49

條、第 51 條規定辦理外，其餘不得大於下表規定：

公共設施用地		建蔽率	容積率	備註
機關用地		依施行細則規定辦理		機七用地位屬山崩與地滑地質敏感區範圍，其建蔽率不得大於 20%，容積率不得大於 60%。
學校用地		依施行細則規定辦理	150%	
公園用地	5 公頃以下	10%	10%	1. 公園用地應協調軍事單位作整體規劃，開發時對於地形陡峭及山崩與地滑地質敏感區應禁止建築。
	超過 5 公頃	超過 5 公頃部分 5%	5%	2. 公一用地並得興建公共浴室使用。
市場用地		依施行細則規定辦理	240%	
停車場用地(立體使用)		50%	240%	停二用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第 3 條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與案作多目標使用者，得不受高度使用管制限制。
社教用地		50%	200%	

墓地用地	5%	10%	
抽水站用地	50%	200%	
環保設施用地	40%	120%	

六、各土地使用分區及公共設施用地之建築物，其設置前院及側院除依施行細則第 41 條規定辦理外，其餘依下列規定設置：

(一)前院及側院留設深度不得小於下表之規定，但應設置騎樓或無遮簷人行道者，免留設前院。

土地使用種類	前院深度（公尺）	側院深度（公尺）
青年活動中心區	10.00	3.00
國民旅社區	10.00	3.00
宗教專用區	3.00	不予規定
教育休閒專用區	1. 基地除臨計畫道路部分應退縮 5 公尺以上建築外，其餘自基地範圍界線退縮 3 公尺以上建築，退縮部分應提供公眾使用。 2. 公共設施用地及法定空地優先集中留設於經新北市政府文化局確認之遺址分布範圍，並留設自計畫道路可通往遺址之 6 公尺人行通路。	
市場用地	面臨道路部分應退縮 3.52 公尺以上建築。	
變電所用地	6.00	3.00
環保設施用地	與相鄰不同土地使用分區間，應設不小於 10 公尺寬度之隔離帶，且建築基地內建築物鄰接或面向不同使用分區，如有妨礙觀瞻之設施，應有適當之遮蔽處理與設計。	
社教用地	3.00	3.00
抽水站用地	3.00	3.00

(二)第一、二種住宅區面臨計畫道路寬度 10 公尺以上、第一、二種商業區 7 公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷人行道之地區，建築線與建築物一樓牆面淨距離至少留設 3.52 公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。

(三)乙種工業區依都市計畫法新北市施行細則第 18 條規定

申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前後院(前院退縮五公尺(含)以上、側及後院退縮三公公尺(含)以上)：依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。

七、汽機車停車位設置應依施行細則第 42 條及下列規定辦理：

(一)建築物用途為建築技術規則建築設計施工編第 59 條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於 66 平方公尺者，每 100 平方公尺設置一機車停車位，各分戶總樓地板面積超過 66 平方公尺者，應設置一戶一機車停車位。

(二)建築物用途為建築技術規則建築設計施工編第 59 條所述第一類者，每 100 平方公尺設置一機車停車位。

(三)其他使用則不得低於法定汽車停車位等輛數。

八、除商業區外，其餘土地使用分區及公共設施用地均不得依建築技術規則「實施都市計畫地區建築基地綜合設計」予以容積獎勵，且不得超過基準容積之 15%。

若提供開放空間獎勵容積超過基準容積之 10%，應提撥法定工程造價 1%用於公共藝術設置，亦可將該經費提撥至新北市政府文化局公共藝術專戶，統籌辦理。

九、本計畫區得依施行細則第 48 條申請綠建築獎勵。

依施行細則第 46 條或第 48 條規定取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估者，應與新北市政府簽訂協議書。

十、建築基地依施行細則第 39 條之 2 申請基準容積率加給或依施行細則第 48 條申請公益性設施容積獎勵，其捐建之公益性設施經本府檢討無設置必要性，得折繳代金，代金計算方式如下：

折繳代金金額＝公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值＋興建成本＋管理維護經費

(一)公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值＝[(捐建容積樓地板面積/新建建物總容積樓地板面積)*建築基地面積]*申請當期各筆土地面積加權平均後之公告現值單價*1.4。

(二)興建成本＝捐建建物容積樓地板面積*營建費用單價。

(三)營建費用單價參照新北市都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準表中營建單價基準核算方式為準。

(四)管理維護經費則依「新北市政府辦理公益性及供公共眾使用設施或空間管理維護經費要點」辦理。

(五)捐建之公益設施代金應包含依法規定留設之汽機車及自行車停車位價金。

十一、本計畫區適用新北市工業區立體化方案，並得以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度。

十二、除依施行細則第 45 條規定，下列地區或建築應先經都設會審議通過後方得核准建造執照：

(一)本計畫區第一種住宅區、第一、二種商業區【詳見附圖二】。

(二)以市地重劃方式整體開發之地區【詳見附圖二】。

(三)Ⅰ－2 至Ⅱ－1 道路(中山路)及Ⅱ－2(中正路)道路，面臨道路兩側之建築基地【詳見附圖二】。

(四)教育休閒專用區。

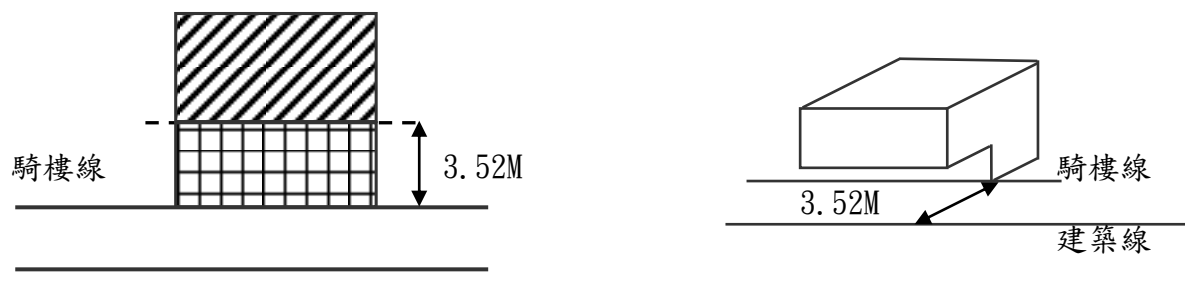
十三、基地綠化除依施行細則第 43 條規定辦理，種植花草樹木部分之覆土深度，喬木應大於 1.5 公尺，灌木應大於 0.6 公尺，地被植物應大於 0.3 公尺；面積 36 平方公尺以上每滿 36 平方公尺應再種植喬木 1 棵，其樹冠底離地淨高應達 2.5 公尺以上、樹穴直徑不得小於 1.5 公尺、

穴深不得小於 1.5 公尺；但經都設會審議通過者，得依其決議辦理。

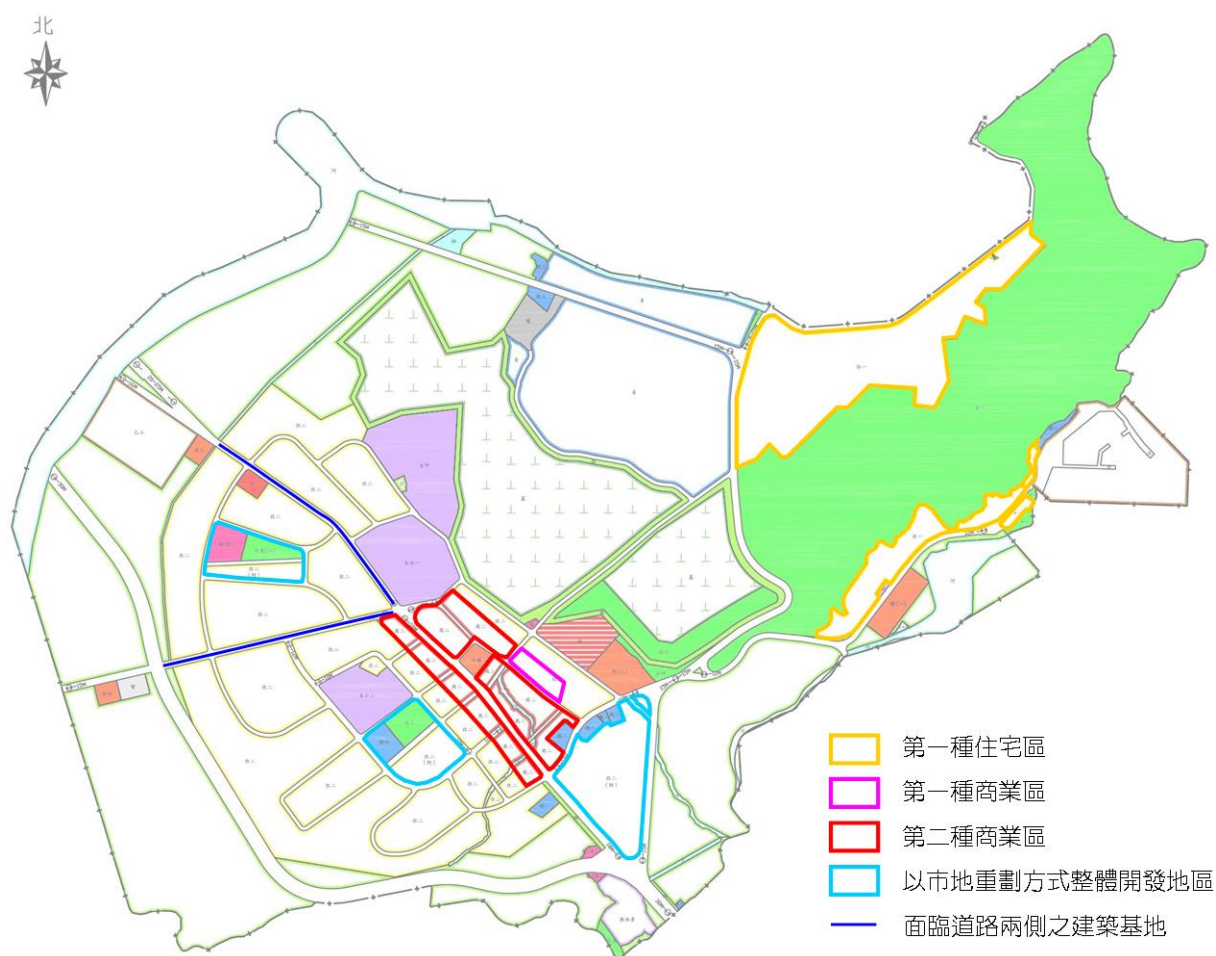
十四、各土地使用分區及公共設施用地之法定開挖率應依施行細則第 37 條及第 50 條規定辦理。

公共設施用地之法定開挖率經都設會審議通過者，得依其決議辦理。

十五、本要點若執行上有疑義時，得經新北市都市計畫委員會討論解釋決議後據以執行。



附圖一 住宅區面臨計畫道路寬度 10 公尺以上、商業區 7 公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷人行道之地區。



附圖二

註 1：本圖僅供參考，實際應以土地使用分區證明結果為準。

註 2：第一種商業區與以市地重劃方式整體開發地區係為「變更金山都市計畫(第三次通盤檢討暨都市計畫圖重製)(第一階段)」案中暫予保留列為後續階段辦理案件。

附件

新北市都市計畫委員會 109 年 9 月 18 日第 121 次會議紀錄

新北市政府 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號
11樓

承辦人：吳欣怡

電話：(02)29603456 分機7151

傳真：(02)89650936

電子信箱：aa7123@ms.ntpc.gov.tw

受文者：新北市都市計畫委員會

發文日期：中華民國109年10月5日

發文字號：新北府城審字第1091857005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（請至附件下載區(http://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/) 下載檔案，共有1個附件，驗證碼：0007NVND9）

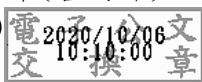
主旨：檢送109年9月18日新北市都市計畫委員會第121次會議紀錄1份，請查照。

說明：依本府109年9月11日新北府城審字第1091726969號開會通知單辦理。

正本：陳主任委員純敬、黃副主任委員國峰、劉委員玉山、許委員阿雪、胥委員直強、林委員政逸、吳委員杰穎、詹委員士樑、洪委員迪光、王委員榮進、姚委員克勛、宋委員立堦、黃委員穗鵬、孫委員振義、賀委員士庶、黃委員敏修(不含附件)、王委員思樺、陳委員姿伶、康委員秋桂、詹委員榮鋒、鍾委員鳴時、財政部國有財產署(審議案第1~2、6~7案)、財政部國有財產署北區分署(審議案第1~2案)、新北市政府教育局(審議案第1~2案)、新北市政府交通局(審議案第1~3、5~9案)、新北市政府衛生局(審議案第1~2案)、新北市政府工務局(審議案第1~4案、10~13案)、新北市政府地政局(審議案第1~4、6~8案)、新北市政府經濟發展局(審議案第3、5案)、新北市政府財政局(審議案第2、5、9案)、新北市政府文化局(審議案第3案)、新北市政府民政局(審議案第5案)、新北市政府水利局(審議案第6~7案)、新北市政府捷運工程局(審議案第8案)、新北市立碧華國民中學(審議案第1~2案)、彰化縣員林市公所(審議案第9案)、新北市政府都市更新處(審議案第1~3、5、9~13)、新北市政府市場處(審議案第5案)、新北市政府新建工程處(審議案第6~7案)、新北市三重區公所(審議案第1~2案)、新北市五股區公所(審議案第4案)、新北市板橋區公所(審議案第5案)、新北市新店區公所(審議案第8案)、新北市蘆洲區公所(審議案第10案)、新北市淡水區公所(審議案第11~12案)、新北市永和區公所(審議案第13案)、睿誼工程顧問股份有限公司(審議案第4案)、長豐工程顧問股份有限公司(審議案第8案)、育辰工程顧問股份有限公司(審議案第9案)

副本：新北市各議員(部份含附件)、新北市不動產開發商業同業公會(含附件)、社團法人新北市建築師公會(含附件)、中華民國都市計畫技師公會全國聯合會(含附

件)、社團法人新北市地政士公會(含附件)、林秘書長祐賢(含附件)、邱副秘書長敬斌(含附件)、呂參議春萍(含附件)、新北市政府城鄉發展局(含附件)、新北市都市計畫委員會(含附件)



裝



訂

線

新北市都市計畫委員會第 121 次會議紀錄

時間：中華民國 109 年 9 月 18 日(星期五)上午 9 時 30 分

地點：本府 28 樓都委會會議室

主席：陳主任委員純敬

紀錄彙整：吳欣怡

出席委員：詳如簽到簿。

出席單位：詳如簽到簿。

壹、報告事項：

主辦單位工作報告：

決議：洽悉。

貳、審議案：

審議案件一覽表：

- 一、 變更大漢溪北都市計畫(三重地區)(文中用地「文中三」為衛生福利特定專用區、廣場用地、公園用地及道路用地)案。
- 二、 擬定三重都市計畫細部計畫(文中用地「文中三」為衛生福利特定區、廣場用地、公園用地及道路用地)暨劃定更新地區及擬定都市更新計畫(仁義段 717 地號等 10 筆土地)案。
- 三、 本市新莊、龍壽迴龍、三重、蘆洲、五股、泰山、樹林、樹林(三多里地區)、樹林(山佳地區)、永和、土城(頂埔地區)、新店、新店安坑、鶯歌、八里(龍形地區)、臺北港特定區、淡水(竹圍地區)、淡水、三芝、石門、萬里、金山、北海岸、野柳、汐止、瑞芳、平溪、十分、雙溪、澳底、新店水源特定區、坪林水源特定區、深坑、石碇、臺北水源特定區、烏來水源特定區等 36 處都市計畫區土地使用分區管制要點專案通盤檢討案。
- 四、 變更五股都市計畫(洲子洋地區)細部計畫(土地使用分區管制要點專案通盤檢討)案。
- 五、 變更板橋細部計畫市場用地(市五)土地使用分區管制要點案。

- 六、 變更土城都市計畫（部分河川區為道路用地兼供河川使用）案。
- 七、 變更土城細部計畫（部分河川區為道路用地兼供河川使用）案。
- 八、 擬定新店都市計畫（第二次通盤檢討）（第三階段）（同達興單元）細部計畫案。
- 九、 劃定新北市新店區民安段1016地號等37筆土地都市更新地區及訂定都市更新計畫案。
- 十、 擬定蘆洲都市計畫(配合新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例)(中原段297地號等5筆土地)細部計畫案。
- 十一、 擬定淡水都市計畫(配合新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例)(海鷗段147地號等1筆土地)細部計畫案。
- 十二、 擬定淡水都市計畫(配合新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例)(海鷗段150地號等1筆土地)細部計畫案。
- 十三、 變更永和都市計畫細部計畫(配合新北市推動都市計畫內防災建築再生自治條例)(部分住宅區為住宅區(特1))(雙和段353地號等2筆土地)案。

參、散會：中午12時30分。

案由	「本市新莊、龍壽迴龍、三重、蘆洲、五股、泰山、樹林、樹林（三多里地區）、樹林（山佳地區）、永和、土城（頂埔地區）、新店、新店安坑、鶯歌、八里（龍形地區）、臺北港特定區、淡水（竹圍地區）、淡水、三芝、石門、萬里、金山、北海岸、野柳、汐止、瑞芳、平溪、十分、雙溪、澳底、新店水源特定區、坪林水源特定區、深坑、石碇、臺北水源特定區、烏來水源特定區等 36 處都市計畫區土地使用分區管制要點專案通盤檢討」案	辦理機關	新北市政府
類別	審議案	案 號	第三案
說明	壹、辦理機關：新北市政府 貳、提案單位：新北市政府城鄉發展局 參、法令依據：都市計畫法第 26 條 肆、背景說明： 本市三重、板橋、中和、新莊、永和、新店、蘆洲、土城（頂埔地區）、汐止、樹林、樹林（三多里地區）、樹林（山佳地區）、淡水、淡水（竹圍地區）、泰山、五股、台北港、八里（龍形）、瑞芳、澳底等 20 處都市計畫前於 100 年 1 月 17 日發布實施，其餘非屬前開 20 處通案性土地使用分區管制要點之都市計畫則於辦理各都市計畫區通盤檢討時依通案性土地使用分區管制要點修訂土管內容。 經查「都市計畫法新北市施行細則」（以下簡稱施行細則）已將適用於全市通案性土管內容規定納入，並於 103 年 4 月 29 日發布實施，其後配合本市相關政策及業務執行需求，於 105 年 12 月 7 日、107 年 11 月 7 日、108 年 7 月 3 日修正部分條文。考量施行細則係土地使用分區管制之上位法規，其部分條文規定與各都市計畫土地使用分區管制要點重複或競合之情形，恐造成法令執行上之疑義，且前開土地使用分區管制於 100 年辦理專案通盤檢討迄今已逾 5 年，伴隨時空背景變化，部分要點規定已不符時宜，須配合刪除		

或調整管制內容，爰配合市府政策推動及業務執行需求，增修土地使用分區管制要點。

伍、變更位置及範圍：

本計畫區範圍包含新莊、龍壽迴龍、三重、蘆洲、五股、泰山、樹林、樹林（三多里地區）、樹林（山佳地區）、永和、土城（頂埔地區）、新店、新店安坑、鶯歌、八里（龍形地區）、臺北港特定區、淡水（竹圍地區）、淡水、三芝、石門、萬里、金山、北海岸、野柳、汐止、瑞芳、平溪、十分、雙溪、澳底、新店水源特定區、坪林水源特定區、深坑、石碇、臺北水源特定區、烏來水源特定區等 36 處都市計畫區。

陸、變更理由及內容

一、變更理由：

- (一)配合施行細則規定刪除土地使用分區管制要點內土地使用分區、公共設施用地之建蔽率、容積率、開挖率、院落及騎樓留設、應辦理都市設計審議地區等重複性規定，並保留地區特殊性規定。
- (二)配合施行細則規定刪除用語定義、舊市區小建築基地整體開發規定、透保水規定、綠能屋頂規定、容積獎勵項目(防災性能獎勵、天然災損獎勵、基地保水獎勵、創意建築獎勵、公益性設施獎勵)並修改容積獎勵上限。
- (三)整併歷次個案變更之土地使用分區管制要點內容。
- (四)依照全市土地使用管制一致性之原則及配合市府政策，規定僅商業區得申請開放空間獎勵、申請綠建築獎勵應與市府簽訂協議書、基地綠化增加花草樹木覆土深度規定、公共設施用地開挖率得依都審決議辦理、捐贈公益性設施折繳代金計算方式、工業區立體化規定。

二、變更內容：詳如表 1-1 至表 1-36「變更新莊都市計畫(土地使用分區管制要點第二次通盤檢討案)」等 36 處都市計畫土地使用分區管制要點修訂前後對照表。

柒、辦理經過：

一、公告徵求意見

107 年 12 月 13 日公告徵求意見 30 日（107 年 12 月 13 日刊登於聯合報），各都市計畫區舉辦座談會時間、地點如下：

- (一)107 年 12 月 19 日上午 10 時整假三重區公所 1 樓活動中心、板橋區公所 6 樓禮堂、107 年 12 月 19 日下午 2 時 30 分假土城區公所 7 樓禮堂、五股區公所 9 樓演藝廳。
- (二)107 年 12 月 20 日上午 10 時整假鶯歌區公所 5 樓活動中心、石碇區公所 5 樓禮堂、107 年 12 月 20 日下午 2 時 30 分假八里區公所 2 樓會議室。
- (三)107 年 12 月 21 日上午 10 時整假瑞芳區公所 3 樓禮堂、107 年 12 月 21 日下午 2 時 30 分假金山區公所 4 樓會議室、下午 3 時整假平溪區公所 2 樓大會議室。
- (四)107 年 12 月 22 日上午 10 時整假烏來區公所 3 樓會議室。
- (五)107 年 12 月 24 日上午 10 時整假萬里區公所 5 樓多功能會議室、雙溪區公所 3 樓會議室、107 年 12 月 24 日下午 3 時整假貢寮市民活動中心。
- (六)107 年 12 月 25 日上午 10 時整假汐止區公所 1 樓會議室、坪林區公所 4 樓會議室、107 年 12 月 25 日下午 2 時 30 分整假石門區公所 2 樓會議室、新店區文化劇場演藝廳。
- (七)107 年 12 月 26 日上午 10 時整假三峽區公所 4 樓禮堂、107 年 12 月 26 日下午 2 時 30 分假林口區公所 4 樓會議室、下午 3 時整假深坑區公所 5 樓禮堂。
- (八)107 年 12 月 27 日上午 10 時整假三芝區公所 5 樓會議室、中和區公所 6 樓禮堂、107 年 12 月 27 日下午 2 時 30 分假淡水區公所 9 樓大禮堂。
- (九)107 年 12 月 28 日上午 10 時整假蘆洲區公所 5 樓會議室、永和區公所 4 樓禮堂、107 年 12 月 28 日下午 2 時 30 分假新莊區公所 10 樓大禮堂。
- (十)108 年 1 月 4 日上午 10 時整假泰山區公所 6 樓多功能會議室、

108 年 1 月 4 日下午 2 時 30 分假樹林區公所 3 樓禮堂。

二、公開展覽及說明會

108 年 3 月 20 日辦理都市計畫書公開展覽 30 日(108 年 3 月 20 日、3 月 21 日及 3 月 22 日刊登於聯合報)，各都市計畫區舉辦公展說明會時間、地點如下，公開展覽期間迄今總計收到 4 件公民或團體陳情意見，詳表 2 公民或團體陳情意見表。

(一)108 年 3 月 27 日下午 2 時整假泰山區公所 6 樓簡報室。

(二)108 年 3 月 28 日上午 10 時整及下午 2 時整整假三芝區公所 4 樓會議室。

(三)108 年 4 月 1 日上午 10 時整假林口區公所 4 樓會議室。

(四)108 年 4 月 2 日上午 10 時整及下午 2 時整假林區公所 3 樓禮堂、五股區公所 9 樓演藝廳。

(五)108 年 4 月 3 日上午 10 時整樹林區公所 3 樓禮堂、淡水區公所 9 樓大禮堂；108 年 4 月 3 日下午 2 時整假淡水區公所 9 樓大禮堂。

(六)108 年 4 月 8 日上午 10 時整假新莊區公所 10 樓禮堂、鶯歌區公所 5 樓北鶯活動中心；108 年 4 月 8 日下午 2 時整假新莊區公所 10 樓禮堂、鶯歌區公所 5 樓北鶯活動中心。

(七)108 年 4 月 9 日上午 10 時整假八里區公所 2 樓會議室、108 年 4 月 9 日下午 2 時假八里區公所 2 樓會議室、蘆洲區公所 5 樓會議室、板橋區公所 6 樓禮堂。

(八)108 年 4 月 10 日上午 10 時整假石門區公所 3 樓會議室；108 年 4 月 10 日下午 2 時整假新莊區公所 5 樓會議室、石門區公所 3 樓會議室。

(九)108 年 4 月 11 日上午 10 時整假萬里區公所 5 樓多功能會議室、上午 11 時整假金山區公所 4 樓會議室；108 年 4 月 11 日下午 2 時整假金山區公所 4 樓會議室。

(十) 108 年 4 月 12 日上午 10 時整假三重區公所過圳市民活動中心、汐止區公所 1 樓會議室；108 年 4 月 12 日下午 2 時整假五

股區公所 9 樓演藝廳、萬里區公所 3 樓開標室。

三、新北市都市計畫委員會專案小組

本案由本會胥委員直強(召集人)、許委員阿雪、簡委員連貴、詹委員士樑、吳委員杰穎、蔡委員麗秋組成專案小組，後因部分委員任期屆滿，改由胥委員直強(召集人)、詹委員士樑、吳委員杰穎、孫委員振義、黃委員穗鵬、黃委員敏修組成專案小組，分別於 108 年 5 月 27 日、108 年 6 月 21 日、108 年 8 月 28 日、108 年 11 月 31 日、109 年 7 月 29 日、109 年 8 月 26 日共召開 6 次專案小組研商會議，已獲致具體意見，爰續提市都委會大會審議。

歷次專案小組研商會議結論如下：

(一)第 1 次專案小組研商會議結論：

- 1、原則同意本次土管專案通盤檢討原則。
- 2、通案性土管適用範圍及排除適用範圍規定部分，請業務單位下次提供參考案例，納入審議參考。
- 3、土地使用分區管制要點通案性規定修正對照表詳附件。

(二)第 2 次專案小組研商會議結論：

- 1、通案性土管適用範圍及排除適用範圍規定部分，請業務單位酌修規定文字及照順序編號，提供委員會審議參考。
- 2、土地使用分區管制要點通案性規定修正對照表詳附件，請提供各都市計畫區參考修正，另各通案性條文條次請順接並請於對照表中註明以下修正方式：

- (1) 依照通案性條文修訂。
- (2) 原條文有同類型條文，方須依通案性條文修訂。
- (3) 原條文有同類型條文，依通案性條文及各案特殊情形修訂。

(三)第 3 次專案小組研商會議結論：

- 1、通案性土管適用範圍規定部分，原則依本次會議討論修正後條文通過，倘有疑義，後續請業務單位補充本次專案小組通過方案及本次提會方案於後續執行上之困難，並提下次小組討論。
- 2、土地使用分區管制要點通案性規定部分小組意見詳後附表 1 市

	都委會專案小組初步建議意見，並請提供各都市計畫區參考修正。 3、有關樹林、樹林(山佳地區)、淡水、淡水(竹圍地區)土地使用分區管制要點小組意見詳附表 2~5 市都委會專案小組初步建議意見。 4、請業務單位就通案性條文先行分類檢核再提會討論，以簡化後續審議時程。 (四)第 4 次專案小組研商會議結論： 1、通案性土管適用範圍規定部分，請作業單位將各都市計畫區內之細部計畫條文內容予以檢核，以確認後續執行是否可行，若有窒礙難行之處，請作業單位彙整後提下次會議討論。 2、土地使用分區管制要點通案性規定小組意見詳後附表 1 全市通案性土管條文修訂前後對照表市都委會專案小組初步建議意見，並請提供予各都市計畫區參考修正。 3、有關樹林、樹林(山佳地區)土地使用分區管制要點修訂前後對照表詳附表 2~3 土管條文修訂前後對照表市都委會專案小組初步建議意見，請作業單位依前開會議紀錄土管修訂原則修訂其餘 35 處都市計畫土管，倘若有特殊情形，提下次會議討論。 (五)第 5 次專案小組研商會議結論： 1、鶯歌(鳳鳴地區)都市計畫分別於 108 年 11 月 30 日發布實施「變更鶯歌(鳳鳴地區)都市計畫(市地重劃範圍)細部計畫(土地使用分區管制要點通盤檢討)案」、109 年 3 月 27 日發布實施「變更鶯歌(鳳鳴地區)(市地重劃範圍外)細部計畫(第二次通盤檢討)案」，其土地使用分區管制要點(以下簡稱土管要點)內容均已依本案檢討原則修正，爰請作業單位於本案提請新北市都市計畫委員會審議時，修正案名為 36 處。 2、本案係配合都市計畫法新北市施行細則及本市既有共通性土管要點原則，進行文字、格式、架構等檢討，原則不涉及實質內容調整。惟考量少數都市計畫區缺漏部分本市既有共通性土管
--	---

內容(如：汽機車及自行車停車位規定、僅商業區得申請開放空間獎勵規定、綠建築獎勵規定、基地綠化規定、開挖率規定等)，為利實務上執行順利及民眾權益之公平性，除汽機車及自行車停車位依地區特殊規定外，其餘皆比照通案土管規定修訂。另配合市府政策，全市統一新增容積加給及公益性設施折繳代金計算方式、適用工業區立體化等共通規定。

3、有關汽機車及自行車停車位之規定，考量地區特殊性，本次除統一文字外，暫不涉及實質內容調整，建議後續各都市計畫辦理通盤檢討時，另依各地特色及條件，修正及新增汽機車、自行車停車位規定。

4、有關屬全市通案性規定之土管內容，例如汽機車位規定、僅商業區得申請開放空間獎勵規定、容積加給及公益性設施折繳代金計算方式、適用工業區立體化規定、容積獎勵上限、基地綠化規定、開挖率規定等項目，建議後續修訂本市施行細則時納入。

5、本次作業單位所提檢討原則及大漢溪以北 21 處都市計畫檢討成果原則同意，請提供予各都市計畫區參考修正，並於備註欄位註明以下修正方式，如僅涉文字缺漏補正、數字表示方式、變更理由文字修改…等項目，不涉及條文實質內容之事項，授權作業單位整合修正，

(1)配合施行細則刪修重複性規定

(2)依本市共通性土管內容增修

(3)整併歷次個變土管內容

(4)保留地區特殊性規定

(5)配合市府政策新增

6、土地使用分區管制要點通案性規定小組意見詳後附表 1，各都市計畫修正時若有特殊情形提下次會議討論。

(六)第 6 次專案小組研商會議結論：

1、第 5 次市都委會專案小組初步建議意見原將綠建築獎勵規定界

	定為本市既有共通性土管內容，無該規定之都市計畫區皆比照通案土管規定增訂。經檢核大漢溪以南現無綠建築獎勵規定之都市計畫區(如新店安坑、新店水源定區…等 10 處都市計畫區)，考量其地區特性，建議本次僅統一土管文字，俟後續各都市計畫辦理通盤檢討時，另依各地特色及條件，新增綠建築獎勵規定，並請作業單位併同修改大漢溪以北都市計畫區之規定。 2、本次作業單位所提檢討原則及大漢溪以南 15 處都市計畫檢討成果原則同意，請提供予各都市計畫區參考修正，如僅涉文字缺漏補正、數字表示方式、變更理由文字修改…等項目，不涉及條文實質內容之事項，授權作業單位整合修正。 3、土地使用分區管制要點通案性規定小組意見詳後附表 1，公民或團體陳情意見詳表 2 市都委會專案小組初步建議意見欄，本案專案小組已獲致具體意見，相關修正內容經作業單位確認後，續提市都委會審議。 捌、以上符合法定程序，提請大會審議。
決議	一、有關土地使用分區管制要點及人民陳情回應部分，依本次提會簡報內容及專案小組初步建議意見通過。 二、計畫書內容由作業單位再行檢核，土地使用分區管制要點條文如僅涉文字缺漏補正、數字表示方式、變更理由文字修改…等事項，無涉條文實質內容，授權作業單位整合修正，若有誤植部分一併修正，並由各都市計畫區依程序辦理發佈實施程序。

表 1-22 變更金山細部計畫（土地使用分區管制要點專案通盤檢討）案土地使用分區管制要點修訂前後對照表

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
一、本要點依都市計畫法第22條及同法新北市施行細則第40條規定訂定之。	一、本計畫區內土地及建築物應依都市計畫法、都市計畫法新北市施行細則（以下簡稱施行細則）及本要點規定辦理，前開未規定者，適用其他有關法令規定。 變更理由： 1. 都市計畫法第22條已明定細部計畫應擬定土地使用分區管制，爰刪除重複性規定。 2. 明訂本計畫範圍內土地及建築物應依都市計畫法及其他有關法令規定辦理。	一、本要點依都市計畫法第22條及同法新北市施行細則（以下簡稱施行細則）第40條之規定訂定之。 變更理由： 依目前法令規定名稱修正內容。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正變更理由。 修正後條文： 一、本要點依都市計畫法第22條及同法新北市施行細則（以下簡稱施行細則）第40條之規定訂定之。 修正後變更理由： 文字酌修。
-	二、建築基地屬整體開發地區及配合捷運建設變更之計畫範圍內，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理，不適用本要點。前項整體開發地區之細部計畫係指，以區段徵收、市地重劃、開發許可或依相關審議規範採捐地（代金）開發方式之細部計畫。 變更理由： 1. 新增條文。 2. 金山都市計畫內有3處細部計畫，「變更金山都市計畫（磺港、水尾、獅頭山地區）細部計畫（部分公園用地為機關用地）案」、「擬定金山	二、本計畫區內土地及建築物應依都市計畫法、施行細則及本要點規定辦理，前開未規定者，適用其他有關法令規定。但建築基地屬整體開發地區及配合捷運建設變更之計畫範圍內，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理。前項整體開發地區係指，以區段徵收、市地重劃、開發許可或依相關審議規範採捐地（代金）開發方式之細部計畫範圍。 變更理由： 1. 本點新增。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議																
	都市計畫(三處市地重劃區)細部計畫案」悉依其細部計畫管制不適用。本條文計畫範圍規定明確說明，避免後續執行疑義。	2. 為避免執行疑義，明確定義本條文計畫範圍，屬區段徵收、開發地重劃、開採捐地(代金)開發方式及配合捷運建設變更之計畫範圍，其土地及建築物之使用，悉依該細部計畫之規定辦理，非屬本案土地管適用範圍。																	
		<table><tr><td>三、各土地使用分區及公共設施用地除依施行細則及其他相關法令有訂定者外，其餘依下列規定。</td><td><table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table></td></tr></table>	三、各土地使用分區及公共設施用地除依施行細則及其他相關法令有訂定者外，其餘依下列規定。	<table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table>	土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容	乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營	<table><tr><td>依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。</td><td><table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table></td></tr></table>	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。	<table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table>	土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容	乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營
三、各土地使用分區及公共設施用地除依施行細則及其他相關法令有訂定者外，其餘依下列規定。	<table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table>	土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容	乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營												
土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容																	
乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營																	
依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。	<table><tr><th>土地使用分區及公共設施地類</th><th>地用區公設用種</th><th>容許使用內容</th></tr><tr><td>乙工業區</td><td>種業</td><td>依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營</td></tr></table>	土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容	乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營												
土地使用分區及公共設施地類	地用區公設用種	容許使用內容																	
乙工業區	種業	依都市計畫法新北施行細則第18條申請與工業營																	

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議						
		2. 供教育訓練、休閒活動及相鄰之用，主基除計道部應縮公以建外，餘基範圍退公以建退部應供公用公設用及定地先中設經北政文局認遺	<table><tr><td></td><td>浴及其他設施。 共室其有設施。</td></tr><tr><td>國民旅社區</td><td>國民旅社興辦溫泉設施，以供國民及樂為主。國區建社育為</td></tr><tr><td>教休專區 育閒用</td><td>1. 教育休閒專用供訓會休憩及相關之為 2. 基地除計畫部退公上築其基圍退公上，部提眾。共用地定優中於北府局之分範 3. 施及空地先留經市政文確遺址</td></tr></table>		浴及其他設施。 共室其有設施。	國民旅社區	國民旅社興辦溫泉設施，以供國民及樂為主。國區建社育為	教休專區 育閒用	1. 教育休閒專用供訓會休憩及相關之為 2. 基地除計畫部退公上築其基圍退公上，部提眾。共用地定優中於北府局之分範 3. 施及空地先留經市政文確遺址
	浴及其他設施。 共室其有設施。								
國民旅社區	國民旅社興辦溫泉設施，以供國民及樂為主。國區建社育為								
教休專區 育閒用	1. 教育休閒專用供訓會休憩及相關之為 2. 基地除計畫部退公上築其基圍退公上，部提眾。共用地定優中於北府局之分範 3. 施及空地先留經市政文確遺址								

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
		分範圍，留自畫路通遺址之6尺行人通路。內地用做列，作第3、4項施用地面不超過總地面之50%： 4. (1) 文化教育設施：文化設施、社教設施、演藝場所、會議室等。 (2) 管理服務設施：辦公服務設施、公共服務設施、防災及緊急救援設施等。 (3) 休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施等。	圍，並留設自畫路通遺址之6尺行人通路。 4. 2. 區內土地做下列用途，第3、4項施用面積不得超過總面積之50%： (1) 文化教育設施：文化設施、社教設施、演藝場所、會議室等。 (2) 管理服務設施：辦公服務設施、公共服務設施、防災及緊急救援設施等。 (3) 休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施等。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
		(4) 商業設施：一般書利紀、零售店、品等。本區應先新市市計土使開許審會以簡都會議通過方核准建造。 5.	(4) 運動設施：住宿、營業設施：一般書便商紀品、飲食等。 運設住等。(4) 商業設施：一般書便商紀品、飲食等。 5-3. 開發經新都市設計土地開可會下都通方准執照。
		公共浴室以浴設為共用公共相使用。主供室施主。	公共浴室以浴設為共用公共相使用。主供室施主。
		機關用地以供政府及公益之使用。機關團體公用物限。機以機關治其需上建用。	機關用地以供政府及公益之使用。機關團體公用物限。機以機關治其需上建用。
		墓地地供置墓用以設。	墓地地供置墓用以設。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
		骨公設及埋相設使並配附景予美。始形塊上平坡在以上不變地或埋使。 2. 納塔墓施管等關施用應合近觀以化原地坵圖其均度30%上地得更形作葬用。	骨公設及埋相設使並配附景予美。始形塊上平坡在以上不變地或埋使。 2. 納塔墓施管等關施用應合近觀以化原地坵圖其均度30%上地得更形作葬用。
		環保 設用地 環保設施為使環保公源、修類設污設、施經政核與施關非之 保地得之環辦資場保分運廢理磅、地設他市查供設切且居住 用下列：位、收輛、運、處、車其北審得保密，居 環用下用單室回車場轉施水施洗及新府准環有聯供	環保 設用地 環保設施為使環保公源、修類設污設、施經政核與施關非之 保地得之環辦資場保分運廢理磅、地設他市查供設切且居住 用下列：位、收輛、運、處、車其北審得保密，居 環用下用單室回車場轉施水施洗及新府准環有聯供

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文		市都委會決議																	
			相關設施使用。		相關設施使用。																
		變更理由： 1. 本點新增。 2. 整併現行條文第 8 點(青年活動中心區)、第 9 點(青年活動中心區)、第 12 點(教育休閒專用區)、第 13 點(公共浴室專用區)、第 14 點(機關用地)、第 22 點(墓地用地)、第 24 點(環保設施用地)、規定。 3. 整 併 (089/04/28) 「變更金山都市計畫(工業區分檢類專案通盤檢討)案」乙種工業申請與工業營運有關辦公室、大展示中心、倉儲批發或物流中心之規定。		修正後變更理由： 1. 本點新增。 2. 整併現行條文第 8 點(青年活動中心區)、第 9 點(青年活動中心區)、第 12 點(教育休閒專用區)、第 13 點(公共浴室專用區)、第 14 點(機關用地)、第 22 點(墓地用地)、第 24 點(環保設施用地)、規定。 3. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。																	
二、第一種住宅區以建築住宅為主，其建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。原漁業專用區內高崩潛感地區，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。	三、第一種住宅區除應符合施行細則第14、15條規定，其建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。區內屬山崩與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。 變更理由： 1. 明確說明第一種住宅區應依施行細則第14、15條規定辦理。 2. 配合建造執照檢核表內容修正敏感區範圍名稱。	四、各土地使用分區建蔽率及容積率規定除依施行細則第17條、第36條、第39條規定辦理外，其餘不得大於下表規定： <table><tr><th>土地分區</th><th>建蔽率</th><th>容積率</th><th>備註</th></tr><tr><td>住宅區</td><td>第一種住宅區</td><td>依施行細則規定辦理</td><td>屬山崩與地滑地質敏感區</td></tr></table>		土地分區	建蔽率	容積率	備註	住宅區	第一種住宅區	依施行細則規定辦理	屬山崩與地滑地質敏感區	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正變更理由。 修正後條文： 四、各土地使用分區建蔽率及容積率規定除依施行細則第17條、第36條、第39條規定辦理外，其餘不得大於下表規定： <table><tr><th>土地分區</th><th>建蔽率</th><th>容積率</th><th>備註</th></tr><tr><td>住宅區</td><td>第一種</td><td>依施行</td><td>150% 屬山崩</td></tr></table>		土地分區	建蔽率	容積率	備註	住宅區	第一種	依施行	150% 屬山崩
土地分區	建蔽率	容積率	備註																		
住宅區	第一種住宅區	依施行細則規定辦理	屬山崩與地滑地質敏感區																		
土地分區	建蔽率	容積率	備註																		
住宅區	第一種	依施行	150% 屬山崩																		

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文				市都委會決議			
	3. 原土管特殊規定予以保留。 4. 點次調整。				範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。		住宅區	細則規定辦理	與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。
			第二種住宅區		180%				
			第一種商業區		180%		第二種住宅區		180%
		商業區	第二種商業區		240%				
		乙種工業區			210%		第一種商業區		180%
		港埠專用區	專區	50%	150%	山崩與地	第二種商		240%

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
		業區 乙種工業區 港埠專用區 50% 150% 青年活动中心 20% - 國民旅遊社區專用區 50% 200% 宗教專用區 60% 120% 教育休閒區 40% 160% 公共浴室專用區 70% -	山崩與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。 210% 港埠專用區 50% 150% 青年活动中心 20% - 國民旅遊社區專用區 50% 200% 宗教專用區 60% 120% 教育休閒區 40% 160% 建築物簷高不得超過

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文				市都委會決議			
					過1層樓或4公尺，但區內原有建築物已超過者，或建築物有維護或修建之必要者不在此限。	公室區 共專 浴用 70%	-		建築物簷高不得超過1層樓或4公尺，但區內原有建築物已超過者，或建築物有維護或修建之必要者不在此限。
		變更理由： 1. 點次調整。 2. 整併現行條文第2、3點(第一、二種住宅區)、第4、5點(第一、二種商業區)、第6點(乙種工業區)、第7點(港埠專用區)、第8點(青年活動中心區)、第9點(國民旅社							

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
		區)、第 11 點(宗教專用區)、第 12 點(教育休閒專用區)、第 13 點(公共浴室專用區)規定。 3. 施行細則第 17 條業已規定商業區作住宅使用之比例，第 36 條明訂建蔽率，第 39 條明訂容積率，爰敘明，僅保留特殊性規定。	種住宅區)、第 4、5 點(第一、二種商業區)、第 6 點(乙種工業區)、第 7 點(港埠專用區)、第 8 點(青年活動中心區)、第 9 點(國民旅社區)、第 11 點(宗教專用區)、第 12 點(教育休閒專用區)、第 13 點(公共浴室專用區)規定。 3. 施行細則第 17 條業已規定商業區作住宅使用之比例，第 36 條明訂建蔽率，第 39 條明訂容積率，爰敘明，僅保留特殊性規定。 4. <u>配合建造執照檢核表內容修正敏感區範圍名稱。</u>
三、第二種住宅區以建築住宅為主，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 180%。	四、第二種住宅區除應符合施行細則第 14、15 條規定，其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 180%。 變更理由： 1. 明確說明第一種住宅區應依施行細則第 14、15 條規定辦理。 2. 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第 4 點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
四、第一種商業區以建築商店及商業使用之建築為主，其建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 180%： 附帶條件： (一)土地所有權人應捐獻變更面積之 5%土地折算代金後繳納予新北市政府。	五、第一種商業區除應符合施行細則第 16、17 條規定，其建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 180%。 變更理由： 1. 明確說明第一種商業區應依施行細則第 16、17 條規定辦理。	刪除。 刪除理由：已整併至第 4 點。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由。 修正後刪除理由： 1. 已整併至第 4 點。 2. 附帶條件已於計畫書中敘明，且非土管要點管制

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
(二)代金之數額由新北市政府委託三家以上專業估價者查估後，依下列公式計算之，並得以分期繳納；其所需費用，由申請人負擔。但其捐獻額不得低於第一次公告土地現值之1.4倍。捐獻代金之數額＝三家以上專業估價者查估後全部可建築土地之價格（取最高價計算）×變更後應捐贈可建築土地面積／變更後全部可建築土地面積。 (三)應留設建築基地總面積10%之法定空地提供公眾使用。 (四)變更範圍內單一建築基地土地所有權人應與新北市政府簽訂同意書，同意上述條件後，未簽訂同意書前，仍應維持原分區。	2. 附帶條件已於計畫書中敘明，且非土管要點管制內容，爰予以刪除。 3. 點次調整。		內容，爰予以刪除。
五、第二種商業區以建築商店及商業使用之建築為主，其建蔽率不得大於70%，容積率不得大於240%。第二種商業區作住宅使用之基準容積率不得超過180%。	六、第二種商業區除應符合施行細則第16、17條規定，其建蔽率不得大於70%，容積率不得大於240%。 變更理由： 1. 明確說明第一種商業區應依施行細則第16、17條規定辦理。 2. 另施行細則第17條已規定商業區作住宅使用之容積率，爰刪除第2項規定。 3. 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
六、乙種工業區建蔽率不得大於60%，容積率不得大於210%。	七、乙種工業區建蔽率不得大於60%，容積率不得大於210%。 依都市計畫法新北市施行細則第18條規定申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前後院(前院退縮五公尺(含)以上、側及後院退縮三公公尺(含)以上)：依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。 變更理由： 1. 整併(089/04/28)「變更金山都市計畫(工業區分類專案通盤檢討)案」乙種工業申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心之規定。 2. 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由。 修正後刪除理由：已整併至第4點、第6點。
七、港埠專用區內建築物之建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。原漁業專用區高山崩潛感地區，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。	八、港埠專用區建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。 區內山崩與地滑地質敏感區範圍，除原有合法房屋得修建、增建、改建外，禁止其他建築使用。 變更理由： 1. 配合建造執照檢核表內容修正敏感區範圍名稱。 2. 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由。 修正後刪除理由：已整併至第3點第4點。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
	3. 文字酌修。		
八、青年活動中心區內之土地，以供青少年活動及其設施之使用為主，其建築物及土地之使用，依下列規定： (一)建蔽率不得大於20%。 (二)本區內得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野餐地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。	九、青年活動中心區內之土地，以供青少年活動及其設施之使用為主，其建築物及土地之使用，依下列規定： (一)建蔽率不得大於20%。 (二)本區內得興建活動中心、交誼廳、運動場、露營地、野餐地、住宿、游泳池、公共浴室及其他有關設施。 變更理由： 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
九、國民旅社區以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主，其建蔽率不得大於50%，容積率不得大於200%。	十、國民旅社區以供興建國民旅社及溫泉育樂設施為主，其建蔽率不得大於50%，容積率不得大於200%。 變更理由： 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
十、農業區使用管制依「都市計畫法新北市施行細則」辦理，並得依「農委會訂頒「休閒農業輔導管理辦法」規定申設休閒農場使用。	刪除。 刪除理由： 都市計畫法新北市施行細則第30條已有相關規定辦理，爰回歸施行細則規定，刪除重複性規定。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
十一、宗教專用區建蔽率不得大於60%、容積率不得大於120%。	維持原計畫。	刪除。 刪除理由：已整併至第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
十二、教育休閒專用區以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其相關設施之使用為主，其建築物及土地規	十二、教育休閒專用區以供教育訓練、會議及休閒遊憩活動及其相關設施之使用為主，其建築物及土地規	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由。 修正後刪除理由：

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
定如下： (一)建蔽率不得大於40%，容積率不得大於160%。 (二)基地除臨計畫道路部分應退縮5公尺以上建築外，其餘自基地範圍界線退縮3公尺以上建築，退縮部分應提供公眾使用。 (三)公共設施用地及法定空地優先集中留設於經新北市政府文化局確認之遺址分布範圍，並留設自計畫道路可通往遺址之6公尺人行通路。 (四)區內土地使用得做下列項目，惟作第3、4項設施使用樓地板面積不得超過總樓地板面積之50%： 1.文化教育設施：文化設施、社教設施、展演場、會議室等。 2.管理服務設施：辦公處所、服務性公共設施、防災避難及緊急救援設施等。 3.休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施、住宿等。 4.商業服務設施：一般零售（書店、便利商店、紀念品等）、餐飲設施等。 (五)申請建築應先經新北市政府都市設計審議會審議通過後得申請建造執照。	定如下： (一)建蔽率不得大於40%，容積率不得大於160%。 (二)基地除臨計畫道路部分應退縮5公尺以上建築外，其餘自基地範圍界線退縮3公尺以上建築，退縮部分應提供公眾使用。 (三)公共設施用地及法定空地優先集中留設於經新北市政府文化局確認之遺址分布範圍，並留設自計畫道路可通往遺址之6公尺人行通路。 (四)區內土地使用得做下列項目，惟作第3、4項設施使用樓地板面積不得超過總樓地板面積之50%： 1.文化教育設施：文化設施、社教設施、展演場、會議室等。 2.管理服務設施：辦公處所、服務性公共設施、防災避難及緊急救援設施等。 3.休閒遊憩設施：文康設施、健身運動設施、住宿等。 4.商業服務設施：一般零售（書店、便利商店、紀念品等）、餐飲設施等。 (五)本區開發應先經新北市政府都市設計及土地使用開發許可審議會（以下簡稱都設會）審議通過後方得核准		已整併至第3點、第4點、第6點、第12點。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議																
	建造執照。 變更理由： 1. 配合105年12月7日修正之都市計畫法新北市施行細則，「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」。 2. 依建造執照實際申辦程序修正文字。																		
十三、公共浴室專用區以供公共浴室使用為主，其建蔽率不得大於70%，建築物層數不得超過1層或4公尺，但區內原有建築物已超過者，或建築物有維護或修建之必要者不在此限。	維持原計畫。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第4點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。																
十四、機關用地以供政府機關、政治團體及其他公益上之建築物使用為限，建蔽率不得大於50%，容積率不得大於250%，惟機用地位於高潛感區，其建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。	十四、機關用地以供政府機關、政治團體及其他公益上之建築物使用為限，建蔽率不得大於50%，容積率不得大於250%，惟機用地位於山地崩與地質敏感區，其建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。 變更理由： 1. 配合建造執照檢核表內敏感區	五、各項公共設施用地建蔽率及容積率除依施行細則第49條、第51條規定辦理外，其餘不得大於下表規定： <table border="1"> <thead> <tr> <th>土地分區</th><th>建蔽率</th><th>容積率</th><th>備註</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>機關用地</td><td>依施行細則規定辦理</td><td>依施行細則規定辦理</td><td>惟機七用地位屬山崩與地滑地</td></tr> </tbody> </table>	土地分區	建蔽率	容積率	備註	機關用地	依施行細則規定辦理	依施行細則規定辦理	惟機七用地位屬山崩與地滑地	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 1. 保留原學校用地容積率。 2. 文字酌修。 3. 修正變更理由。 修正後條文： 五、各公共設施用地建蔽率及容積率除依施行細則第49條、第51條規定辦理外，其餘不得大於下表規定： <table border="1"> <thead> <tr> <th>土地分區</th><th>建蔽率</th><th>容積率</th><th>備註</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公共設施</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	土地分區	建蔽率	容積率	備註	公共設施			
土地分區	建蔽率	容積率	備註																
機關用地	依施行細則規定辦理	依施行細則規定辦理	惟機七用地位屬山崩與地滑地																
土地分區	建蔽率	容積率	備註																
公共設施																			

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文				市都委會決議			
	名稱。 2. 文字酌修。				質敏感區範圍，其建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。	用地			
						機關用地	依施行細則規定辦理		惟機七用地位屬山崩與地滑地質敏感區範圍，其建蔽率不得大於20%，容積率不得大於60%。
		學校用地	國中以下高(中)職	150%	200%				
		公園用地	5公頃以下	10%	10%				
			超過5公頃	5%	5%				
					公一用地應協調軍事單位作整體規劃開發時對於	學校用地	依施行細則規定辦理	150%	
						公園用地	5公頃以下	10%	1. 公園用地

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文				市都委會決議			
					地形陡峭及山崩與地滑地質敏感區應禁止建築，並得興建公共浴室使用。				應協調軍事單位作整體規劃開發時對於地形陡峭及山崩與地滑地質敏感區應禁止建築，
						超過5公頃	超過5公頃部分5%	5%	
		市場用地	50%	240%					
		停車場(立體使用)	50%	240%	停車用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦				2. 公一用地並得興建公共浴室使用。
						市場用地	依施行細	240%	

現行條文	公展條文	依市都委會專小 組初步建議意見修 正後條文	市都委會決議																				
		法第3條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與案作多目標使用者，得不受高度使用管制限制。 <table border="1"> <tr> <td>社教用地</td> <td>50%</td> <td>200%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>墓用地</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>抽水站</td> <td>50%</td> <td>200%</td> <td></td> </tr> </table>	社教用地	50%	200%		墓用地	5%	10%		抽水站	50%	200%		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>則規定辦理</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>停車場(體用)</td> <td>50%</td> <td>240%</td> <td> 停二用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第3條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與 </td> </tr> </table>		則規定辦理			停車場(體用)	50%	240%	停二用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第3條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與
社教用地	50%	200%																					
墓用地	5%	10%																					
抽水站	50%	200%																					
	則規定辦理																						
停車場(體用)	50%	240%	停二用地依「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」第3條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與																				

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議																								
		<table border="1"> <tr> <td>地</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>環保設施用地</td><td>40%</td><td>120%</td><td></td></tr> </table> 變更理由： 1. 點次調整。 2. 整併現行條文第14點(機關用地)、第15點(學校用地)、第16點(公園用地)、第17點(市場用地)、第19點(停車場用地)、第21點(社教用地)、第22點(墓地用地)、第23點(抽水站用地)、第24點(環保設施用地)規定。 3. 施行細則第49條明訂建蔽率、第51條明訂容積率，爰於土管條文敘明，僅保留特殊性規定。	地				環保設施用地	40%	120%		案作多目標使用者，得不受高度使用管制限制。 <table border="1"> <tr> <td>社教用地</td><td>50%</td><td>200%</td><td></td></tr> <tr> <td>墓地用地</td><td>5%</td><td>10%</td><td></td></tr> <tr> <td>抽水站用地</td><td>50%</td><td>200%</td><td></td></tr> <tr> <td>環保設施用地</td><td>40%</td><td>120%</td><td></td></tr> </table> 修正後變更理由： 1. 點次調整。 2. 整併現行條文第14點(機關用地)、第15點(學校用地)、第16點(公園用地)、第17點(市場用地)、第18點(加油站用地)、第19點(停車場用地)、第20點(變電所用地)、第21點(社教用地)、第22點(墓地用地)、第23點(抽水站用地)、第24點(環保設施用地)規定。 3. 施行細則第49條明訂建蔽率、第51條明訂容積率，爰於土管條文敘明，僅保留	社教用地	50%	200%		墓地用地	5%	10%		抽水站用地	50%	200%		環保設施用地	40%	120%	
地																											
環保設施用地	40%	120%																									
社教用地	50%	200%																									
墓地用地	5%	10%																									
抽水站用地	50%	200%																									
環保設施用地	40%	120%																									

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
			特殊性規定。
十五、學校用地建蔽率不得大於50%，容積率不得大於150%。	十五、學校用地建蔽率依施行細則規定辦理，容積率不得大於150%，倘實際需要者，得由教育主管機關會同本市計畫機關另訂公告之。 變更理由： 學校用地為保留未來轉型長照之需求，維持原容積外，倘未來實際需要者，得由各該主管機關會同都市計畫主管機關訂定公告之。	刪除。 刪除理由：已整併至第5點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
十六、公園用地應協調軍事單位，作整體規劃，開發時對於地形陡峭及地高崩潛感應禁止建築。公園用地內之建築物，用地面	十六、公園用地內之建築物，用地面積在5公頃以下者其建蔽率不得大於10%，用地面積超過5公頃者，其超過部分之建蔽率不得大於	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第5點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
積在 5 公頃以下者其建蔽率不得大於 10%，用地面積超過 5 公頃者，其超過部分之建蔽率不得大於 5%。用地面積在 5 公頃以下者容積率不得大於 10%；用地面積超過 5 公頃者容積率不得大於 5%。公一用地內並得興建公共浴室使用。	5%。 用地面積在 5 公頃以下者容積率不得大於 10%；用地面積超過 5 公頃者容積率不得大於 5%。 公一用地應協同軍事單位作整體規劃，開發時對於地形陡峭及山崩與地質敏感區應禁止建築，並得興建公共浴室使用。 鄰里公園兼兒童遊樂場用地之建蔽率不得大於 15%，容積率不得大於 30%。 變更理由： 1. 依公一用地特殊規定調整文字。 2. 配合建造執照檢核表內容修正敏感區範圍名稱。 3. 新增鄰里公園兼兒童遊樂場用地之建蔽率及容積率。		
十七、市場用地建蔽率不得大於 60%，容積率不得大於 240%，其土地及建築物之使用依「台灣省零售市場建築規格」有關規定辦理。	十七、市場用地建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 240%。 變更理由： 1. 配合「都市計畫法新北市施行細則」第 49、51 條市場用地建蔽率規定，調整建蔽率為 50%。 2. 「台灣省零售市場建築規格」已於 99 年 4 月 7 日經濟部經中字第 09904601940 號令廢止，回歸建築技術規則相關規定辦理，爰予以刪除。	刪除。 刪除理由：已整併至第 5 點。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由。 修正後刪除理由： 1. 已整併至第 5 點。 2. 「 <u>台灣省零售市場建築規格</u> 」已於 99 年 4 月 7 日經濟部經中字第 09904601940 號令廢止，回歸建築技術規則相關規定辦理，爰予以刪除。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
十八、加油站用地建蔽率不得大於 40%，容積率不得大於 120%。	刪除 刪除理由： 配合「都市計畫法新北市施行細則」第 49 條、51 條條加油站用地建蔽率及容積率規定，爰刪除重複性規定。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
十九、停車場用地為平面使用其建蔽率不得大於 10%，其容附屬設施容大於 20%。為立體使用其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 240%。停車場用地依「都市計畫用地公共設施用地多目標使用辦法」第 3 條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與案作多目標使用者，得受高度使用管制限制。	十八、停車場用地為平面使用其建蔽率不得大於 10%，其容附屬設施容大於 20%。為立體使用其建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 240%。停車場用地依「都市計畫用地公共設施用地多目標使用辦法」第 3 條規定以「促進民間參與公共建設法」相關規定辦理之民間參與案作多目標使用者，得受高度使用管制限制。 變更理由： 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第 5 點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
二十、變電所用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 250%。	刪除 刪除理由： 配合「都市計畫法新北市施行細則」第 49 條、51 條(附表三)條變電所用地建蔽率及容積率規定，爰刪除重複性規定。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
二一、社教用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。	十九、社教用地之建蔽率不得大於 50%，容積率不得大於 200%。 變更理由：	刪除。 刪除理由：已整併至第 5 點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
	點次調整。		
二二、墓地以供設置納骨塔、公墓設施及管等相關設施使用，並應配合附近景觀予以美化。其建蔽率不得大於5%，容積率不得大於10%。原始地形其平均坡度在30%以上土地不得變更地形或作埋葬使用。	二十、墓地用地以供設置納骨塔、公墓設施及管等相關設施使用，並應配合附近景觀予以美化。其建蔽率不得大於5%，容積率不得大於10%。原始地形其平均坡度在30%以上土地不得變更地形或作埋葬使用。 變更理由： 1. 點次調整 2. 公共設施用地應加「用地」二字。	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第5點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
二三、抽水站用地建蔽率不得大於50%，容積率不得大於200%。	二一、抽水站用地建蔽率不得大於50%，容積率不得大於200%。 變更理由： 點次調整。	刪除。 刪除理由：已整併至第5點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
二四、環保設施用地得為下列之使用：環保單位辦公室、資源回收場、車輛維修場、分類轉運設施、廢污水處理設施、地磅、洗車設施及其他經新北市政府審核環保設施，且非供居住之用。前項之資源回收場其應符合「一般廢物回收	二二、環保設施用地建蔽率不得大於40%，容積率不得大於120%。環保設施用地得為下列之使用：環保單位辦公室、資源回收場、車輛維修場、分類轉運設施、廢污水處理設施、地磅、洗車設施及其他經新北市政府審核環保設施，且非供居住之用。前項之資源回收場其應符合「一般廢物回收	刪除。 刪除理由：已整併至第3點、第5點。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
處理辦法」。環保設施用地建蔽率不得大於40%，容積率不得大於120%。	變更理由： 1. 點次調整。 2. 文字酌修。		
二五、本計畫區內之公共設施用地，得依「都市計畫公共用地使用辦法」規定作多目標使用。	刪除。 刪除理由： 考量本計畫區無另行指述公共設施用地不得做多目標使用，又適用「都市計畫公共設施用地多目標使用辦法」無須特別規定，爰刪除相關規定。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
—	二三、以下土地使用分區及公共設施用地之建蔽率與容積率不予規定： (一) 河川區 (二) 漁業專用區 (三) 道路用地 (四) 綠地用地 (五) 廣場用地 (六) 廣場兼停車場用地 (七) 環保設施用地 (八) 下水道兼道路用地 變更理由： 新增未規定土地使用分區及公共設施用地之建蔽率與容積率，其建蔽率與容積率不予規定。	刪除。 刪除理由： 未規定建蔽率、容積率之使用分區載明不予規定之方式，恐造成後續執行誤解，爰予以刪除。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
二六、本計畫區內各種土地使用分區及公共設施用地之建築物，依「都市計畫法新北市施行細則」第41條應分別設置前院及側院，規定如下： (一)前院及側院	二四、各土地使用分區及公共設施用地之建築物，其設置前院及側院除依施行細則第41條規定辦理外，其餘依下列規定設置： (一)前院及側院留設深度不得小於下表	六、各土地使用分區及公共設施用地之建築物，其設置前院及側院除依施行細則第41條規定辦理外，其餘依下列規定設置： (一)前院及側院留設深度不得小於下表之規定，但應設置騎樓或	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 1. 文字酌修。 2. 修正變更理由。 修正後條文： 六、各土地使用分區及公共設施用地之建築物，其設置前院及側

現行條文			公展條文			依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文			市都委會決議											
留設深度，但不得小於規定，或無遮簷者，免留設前院。			之規定，但應設置騎樓或遮簷者，免留設前院。			無遮簷人行道者，免留設前院。			院除依施行細則第41條規定外，其餘依下列規定設置：(一)前院及側院深度不得小於規定，但應設置騎樓或遮簷者，免留設前院。											
土地使 用種類	前院 深度 (公尺)	側院 深度 (公尺)	土地使 用種類	前院 深度 (公尺)	側院 深度 (公尺)	土地使 用種類	前院 深度 (公尺)	側院 深度 (公尺)	土地使 用種類	前院 深度 (公尺)	側院 深度 (公尺)									
第一、二 種住宅	3.00	不予 規定	港埠專 用區	3.00	不予 規定	青年活 動中心	10.0 0	3.00	青年活 動中心	10.0 0	3.00									
第一、二 種商業	3.00	不予 規定	青年活 動中心	10.0 0	3.00	國民旅 社區	10.0 0	3.00	國民旅 社區	10.0 0	3.00									
乙種工 業區	3.00	2.00	國民旅 社區	10.0 0	3.00	宗教專 用區	3.00	不予 規定	宗教專 用區	3.00	不予 規定									
港埠專 用區	3.00	不予 規定	宗教專 用區	3.00	不予 規定	教育休 閒區	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	教育休 閒區	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上									
青年活 動中心	10.0 0	3.00	教育休 閒區	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上							面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上					
國民旅 社區	10.0 0	3.00														公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上
宗教專 用區	3.00	不予 規定	公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00										
教育休 閒區	面臨計 道路部 應退縮 尺以上 其餘自 基線圍 退縮3 公尺以 上	畫分公 部5建 應縮自 尺以圍 基線 退3 公尺以 上									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理	
			公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00										與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理			
公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 縮3.52 公尺以 上	變電所 用地	6.00	3.00	與相鄰 同土區 應設不 於10公 寬度之 離帶， 且建物 建築或 不同區 妨礙觀 之設施 有適當 遮蔽之 理												
									公共浴 室專用 區	不予 規定	不予 規定	市場用 地	面臨道 路應退 							

現行條文			公展條文			依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文			市都委會決議			
公園用地	10.00	10.00			與設計	路寬度10公尺以上、第一、二種商業區7公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷之建築物一樓牆面淨距離至少留設3.52公尺，並應依騎樓地相關規定辦理【詳見附圖一】。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 「都市計畫法新北市施行細則」第41條已有院規，爰刪除重複保留性規定，並酌修內容。騎樓設置量、高度、材料等，建議刪除第3款規定。 3. 為維持管線高度、實難本條規定。					通往遺址之6公尺人行通路。	
停車場用地	3.00	不予規定										
環保設施用地	與相鄰不使同土地區間，應設不公尺之隔離帶，且建內鄰向有瞻應之理		社教用地	3.00	3.00				市場用地	面臨道路部分應退縮3.52公尺以上建築		
			抽水站用地	3.00	3.00							
			河川區	不予規定						變電所用地	6.00	3.00
			漁業專用區	不予規定								
			道路用地	不予規定						環保設施用地	與相鄰不使同土地區間，應設不公尺之隔離帶，且建內鄰向有瞻應之理	
			綠地用地	不予規定								
		廣場用地	不予規定									
		廣場兼停車場用地	不予規定									
社教用地	3.00	3.00	環保設施用地	不予規定		社教用地	3.00	3.00				
抽水站用地	3.00	3.00	下水道兼道路用地	不予規定			抽水站用地	3.00	3.00			
(二)第一、二種住宅區面臨道路寬度10公尺以上、第一、二種商業區7公尺以上及依其他相關法令規定應留設無遮簷之建築物一樓牆面淨距離至少留設3.52公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。			(二)第一、二種住宅區面臨道路寬度10公尺以上、第一、二種商業區7公尺以上及依其他相關法令規定應留設無遮簷之建築物一樓牆面淨距離至少留設3.52公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。			(二)第一、二種住宅區面臨計畫道路寬度10公尺以上、第一、二種商業區7公尺以上及依其他相關法令規定應留設騎樓或無遮簷之建築物一樓牆面淨距離至少留設3.52公尺，並應依騎樓地相關規定辦理且供公眾通行【詳見附圖一】。						
(三)應留設騎樓，遮雨棚架不率及容積。			(三)應留設騎樓，遮雨棚架不率及容積。			(三)乙種工業區依都市計畫法新北市施行細則第18條規定申請與工						

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
	北市施行細則」第41條已有院落退縮通案性規定，爰刪除重複性規定，僅保留計畫區內特殊性規定，並酌修文字內容。 2. 增列本要點未規定前院及側院之使用分區及用地。 3. 點次調整。		業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心時，需依規定增設離街裝卸位；留設前後院(前院退縮五公尺(含)以上、側及後院退縮三公呎(含)以上)：依規定加倍增設停車空間並需有基準停車位五位以上。 修正後變更理由： 1. 點次調整。 2. 「都市計畫法新北市施行細則」第41條已有院落退縮通案性規定，爰刪除重複性規定，僅保留計畫區內特殊性規定，並酌修文字內容。 3. 為維持騎樓設置延續性，且考量原土管遮雨棚架未有相關高度、寬度、材質等規範、實務執行困難，爰建議刪除本條文第1項第3款規定。 4. <u>整併(089/04/28)「變更金山都市計畫(工業區分類)專案通盤檢討」案「乙種工業申請與工業營運有關辦公室、大型商務中心或展示中心、倉儲批發或物流中心之規定。」</u>
二七、建築物提供部分容積樓地板面積供「都市計畫法新北市施行細則」第48條第2項第4款規定之公益性	刪除 刪除理由： 依據107年8月31日再報內政部轉行行政院備查「都市計畫法新北市施行細則」部分條文修正草案	刪除 刪除理由： 依據107年11月9日修正生效之「都市計畫法新北市施行細則」，考量公益性設施獎勵應屬全市	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
法定工程造價25%與受獎勵積乘積所得之金額，捐贈予開放空間維護基金。若開放空間獎勵容積之10%，應依法定工程造價之1%用於藝術設置。	3. 考量目前建築技術規則針對開放空間獎勵計算方式，且執行上亦無疑義，爰回歸建築技術規則辦理。(若商業區開放空間獎勵有效面積增加此說明) 4. 臺北縣改制為臺北縣後，臺北市建築物增設停車空間鼓勵要點，新北市政府另制定「新北市政府建築物增設停車空間鼓勵要點」取代，惟「新北市政府建築物增設停車空間鼓勵要點」業於民國101年12月28日依新北市政府新北建字第1013176272號令廢止，並自民國102年1月1日生效，爰配合刪除。 5. 點次調整。	有相關計算方式且執行上亦無疑義，爰回歸建築技術規則辦理。	區及公共設施用地均無開放空間獎勵之適用，並應設置公共藝術，惟考量涉及民眾權益，故訂緩衝期限，以資妥適。 3. 考量目前建築技術規則針對開放空間獎勵計算方式，且執行上亦無疑義，爰回歸建築技術規則辦理。
二九、建築物規劃設計並承諾取得綠建築金級標章以上，並經新都市審議會同意者，得依「新都市計畫法新北市政府第48條第2項第1款規定申請獎勵。申請者應與新北市政府簽訂協議書，保證於使用執照核發後2年內，取得綠建築標章，並	二六、本計畫區得依施行細則第48條申請綠建築獎勵。 依施行細則第46條或第48條規定取得綠建築證書及分級評估者，應與新北市政府簽訂協議書。 變更理由： 1. 依據施行細則第48條規定，明訂本計畫區得申請綠建築容積獎勵。 2. 市府業於107年4月20日新北府城審字第1070713848號公	九、本計畫區得依施行細則第48條申請綠建築獎勵。 依施行細則第46條或第48條規定取得綠建築證書及分級評估者，應與新北市政府簽訂協議書。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 依據施行細則第48條規定，明訂本計畫區得申請綠建築容積獎勵。 3. 市府業於107年4月20日新北府城	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
應於申請時，提供增加樓地板面積造價之保證金，期限取得黃金級綠建築者，保證金不予退還。保證金退還方式，依下列規定： (一) 依期限取得該等級綠建築章六年者，保證金無息退還。 (二) 依期限取得黃金級但未達等原級者，保證金於扣除等實際取得之獎勵積差額之面積樓地板積造價之金額後，無息退還。	告新北市政府執行綠建築協議書範本與執行方式，爰刪除相關執行規定文字。 3. 另依據施行細則第46條規定應取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估者，亦應依前開公告與府簽訂協議書，爰增加義務性取得綠建築相關規定。 4. 點次調整。	審字第1070713848號公告新北市政府執行綠建築協議書範本與執行方式，爰刪除相關執行規定文字。 4. 另依據施行細則第46條規定應取得候選綠建築證書及通過綠建築分級評估者，亦應依前開公告與府簽訂協議書，爰增加義務性取得綠建築相關規定。	
三十、應經新北市設計審議會審議之建築基地，非因基地條件限制，建築物主體造型創新，具前瞻性、未來性，或採新技術、新工法，對於都市美學及建築技術具貢獻，經相關公會推薦，	刪除。 刪除理由： 1. 因創新性建築物透過設計之概念，並可回歸市場機制提升其價值，無須再特別獎勵。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議								
並經新北都市設計審議會推薦為創作者，獎勵基準容積10%。	2. 創新建築、技術或工法並無具體指標或衡量標準，認定困難，時為避免容積獎勵機制浮濫，爰予刪除。										
三一、為鼓勵都市老舊地區及窳陋地區之重建，屬第一、二種商業區及第一、二種住宅區之建築基地下列各項規定，且其建築計畫提送市都委會通過者，予以容積獎勵： (一)申請重建之建築基地至所屬道路寬度應達8公尺，且上道路之總長度應達20公尺。 (二)基地規模、現況、建築配置及獎勵額度依下表規定： <table border="1" data-bbox="247 1505 518 2018"> <thead> <tr> <th>現況樣態</th><th>基地規模</th><th>建築配置</th><th>獎勵額度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30年以上合法建築物坐落</td><td>500平方公尺以上</td><td>擇一適用 1. 計畫道路現巷及永久空地退淨</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>	現況樣態	基地規模	建築配置	獎勵額度	30年以上合法建築物坐落	500平方公尺以上	擇一適用 1. 計畫道路現巷及永久空地退淨	20%	刪除。 刪除理由： 考量「都市計畫法新北市施行細則」第47條第2項已有相關規定，並為簡易都更執行原則，為全市性統一執行規定，後續執行亦可依該執行原則辦理，且為避免該地執行原則修訂，本土土地使用分區管制計畫變更，爰刪除本條文。	刪除。 刪除理由： 考量「新北市政府執行都市計畫法新北市施行細則」第四十條第二項處理原則，已有相關規定，並為簡易都更執行原則，爰刪除本條文。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正刪除理由法令規定名稱。 修正後條文： 刪除。 修正後刪除理由： 考量「新北市政府執行舊市區小建築基地合併整體開發處理原則」已有相關規定，並為簡易都更執行原則，爰刪除本條文。
現況樣態	基地規模	建築配置	獎勵額度								
30年以上合法建築物坐落	500平方公尺以上	擇一適用 1. 計畫道路現巷及永久空地退淨	20%								

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
之建築基地與其他土地上之違章建築物投影面積合計達申請重建基地面積之二分之一，其中30年以上合法建築物坐落之建築基			

現行條文				公展條文	依市都委會專案小組初步建議修正後條文	市都委會決議
地應達前述面積二分之一。		地設計蔽不超法建率得過定蔽減10%。基如置幢上築，兩建物之離同幢不連兩建物之離達公。基透面 $\geq$ 定地積 $\times 80\%$ 。				
		1. 計畫道路、現有巷及永久性空地均縮	15%			

現行條文				公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
		寬(不造、)4尺以上，於縮間配周道系，置行、行、角、道、障空、化裁增必之。與地界距淨最不得於1.5公尺，				

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
且總平均達3公尺。 註1：本表所訂「其他土地上之違章建築物」，以民國81年1月10日前建造完成者為限。 註2：如現有巷道經指定建築線者，應自建築線開始退縮留設計算。 屬下列情形之一者，不適用本點獎勵： (一)基地涉及公辦更新範圍者。 (二)基地涉及經市府核准都市更新事業概要或向市府申請事業計畫報核範圍者。 (三)申請都市更新條例相關容積獎勵者。 本點退縮面積不得重複申請建築技術規則所訂開放空間相關獎勵。			
三二、本計畫區除依都市計畫法第83條之1規定可移入容積外，於法定容積增加建築容積之上限，不得超過「都市計畫法新北市施行細則」第47條規定。	刪除。 刪除理由： 「都市計畫法新北市施行細則」第47條已訂定容積獎勵上限通案性規定，爰刪除本條文回歸施行細則管制。	依公展條文照案通過。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
三三、本計畫區內汽機車停車位設置規定如下，如基地情	二十七、汽機車停車位設置應依施行細則第42條及下列	七、汽機車停車位設置應依施行細則第42條及下列規定辦理：	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
況特殊者，經新北市政府審議，得比照新北市政府「新北市政府建築停車空間代金及管等規定辦理」。 (一)建築物附屬小汽車停車空間應依「建築技術規則」規定設置。 (二)建築物設置機車停車位規定設置： 1. 建築物用途為建築技術編第59條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於66平方公尺者，每100平方公尺設置一機車停車位，各分戶總樓地板面積超過66平方公尺者，機車量以一位為原則。 2. 建築物用途為建築技術編第59條之第一類用途建築物，以100平方公尺設置一機車停車位為原則。 3. 其他使用則法，不得低於汽車停車位，須以重劃方式開發。	規定辦理： (一)建築物附屬汽車停車空間應依「建築技術規則」規定設置。 (二)建築物設置機車停車位規定設置： 1. 建築物用途為建築技術編第59條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於66平方公尺者，每100平方公尺設置一機車停車位，各分戶總樓地板面積超過66平方公尺者，應設置一機車停車位。 2. 建築物用途為建築技術編第59條之第一類用途建築物，以100平方公尺設置一機車停車位為原則。 3. 其他使用則法，不得低於汽車停車位。 (三)為引導大眾運輸發展，距離車站或火車站300公尺內之建築物，應依「建築技術規則」規定設置機車停車位，經新北市政府核准後，得比照新北市政府「新北市政府建築停車空間代金及管等規定辦理」。	(一)建築物設置機車停車位規定設置： 1. 建築物用途為建築技術編第59條之第二類用途建築物，各分戶總樓地板面積小於66平方公尺者，每100平方公尺設置一機車停車位，各分戶總樓地板面積超過66平方公尺者，應設置一機車停車位。 2. 建築物用途為建築技術編第59條之第一類用途建築物，以100平方公尺設置一機車停車位為原則。 3. 其他使用則法，不得低於汽車停車位。 4. 須以重劃方式開發，其建築面積在250平方公尺(含)以下者，應留設空分間，超過150平方公尺及其增設停車空間情形，經都審會審議通過後，得比照新北市政府「新北市政府建築停車空間代金及管等規定辦理」。	市都委會決議

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
地區其建築樓地板面積在250平方公尺(含)以下者，應留設1部停車空間，超過150平方公尺及其零數應增設1部停車空間。特殊形北計會者限。	市設計及土地開發委員會審議設置得樓地板面積。 變更理由： 1. 施行細則第42條已明訂汽、機車位設置依都市計畫中所載規定，未建築技術規則有關規定者，依建築技術規則有關規定設置，且授權經都設會審議通過得比照「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」規定辦理，爰配合細則刪除重複性規定。 2. 另查建築技術規則及自行車位之設置標準，爰保留規定。 3. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 4. 點次調整。	變更理由： 1. 點次調整。 2. 施行細則第42條已明訂汽、機車位設置依都市計畫中所載規定，未建築技術規則有關規定者，依建築技術規則有關規定設置，且授權經都設會審議通過得比照「新北市建築物附設停車空間繳納代金及管理使用辦法」規定辦理，爰配合細則刪除重複性規定。 3. 另查建築技術規則及自行車位之設置標準，爰保留規定。 4. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。	
—	—	十、建築基地依施行細則第39條之2申請基準容積率加給或依施行細則第48條申請公益性設施容積獎勵，其性捐建之公益設施無設置必要代金，得折繳代金計算方式如下： 折繳代金金額＝容積獎勵之公益設施容積對	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正誤植文字及項次符號。 修正後條文： 十、建築基地依施行細則第39條之2申請基準容積率加給或依施行細則第48條申請公益性設施容積獎勵，其性捐建之公益設施容積對

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
		價值+興建成本+管理維護經費 (1) 公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值=[(捐建樓地板面積/新建樓地板面積)*建築基地面積]*申請土地權平均公告現值*1.4。 (2) 興建成本=捐建樓地板面積*營建費用單價。 (3) 營建費用單價參照新北市政府最新核定之「新北市政府公共設施或維護經費用要點」辦理。 (4) 管理維護經費則依「新北市政府公共設施或維護經費用要點」辦理。 (5) 捐建之公益設施應包含留設之停車位面積。 變更理由： 1. 本點新增。 2. 為提升居住環境品質、形塑都市景觀，以及鼓勵民間加速都市更新，配合施行細則修訂增列適用第39條之2容積加給規定，並敘明其公益性設施	檢設經本府檢 必得折繳代 要金，代金計 方式如下：金 額折繳代金 施=公益設 容積樓地板 對應土地持 價+管理維 護 費 (一) 公益性設施容積樓地板相對應土地持分價值=[(捐建樓地板面積/新建樓地板面積)*建築基地面積]*申請土地權平均公告現值*1.4。 (二) 興建成本=捐建樓地板面積*營建費用單價。 (三) 營建費用單價參照新北市政府最新核定之「新北市政府公共設施或維護經費用要點」辦理。 (四) 管理維護經費則依「新北市政府公共設施或維護經費用要點」辦理。 (五) 捐建之公益設施應

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
		市府檢討無設置必要得改繳代金及其計算方式。 3. 另施行細則第 48 條規定係為促進私人捐建公益性設施，以提升公共服務效能及都市生活品質，倘若申請捐建地區經市府財務收支及公組有建物聯審小組評估暫無相關公共服務之需求，亦可改繳納代金方式，其代金由市府統籌運用，以提供公共服務使用。	包含依法規定留設之汽機車停車位面積。 修正後變更理由： 1. 本點新增。 2. 為提升居住環境品質、形塑都市景觀，以及鼓勵民間加速都市更新，配合施行細則修訂增列適用第 39 條之 2 容積加給規定，並敘明其捐贈之公益性設施經市府檢討無設置必要得改繳代金及其計算方式。 3. 另施行細則第 48 條規定係為促進私人捐建公益性設施，以提升公共服務效能及都市生活品質，倘若申請捐建地區經市府財務收支及公組有建物聯審小組評估暫無相關公共服務之需求，亦可改繳納代金方式，其代金由市府統籌運用，以提供公共服務使用。
—	—	十一、本計畫區適用新北市工業區立體化方案，並得以繳納回饋金方式取得容積獎勵額度。 變更理由： 1. 本點新增。 2. 配合都市計畫法新北市施行細則修法及市府政策，為積極推動提供產業所需空間，本府推動企業投資容積獎勵。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
三四、下列地區或建	二八、除依施行細則	十二、除依施行細則	依市都委會專案小

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
應先經新 北市都設 計審議會 審議「新 北市設計 審議原則 」審議通 過後方得 申請建造 執照： (一)「都市計畫法 新北市施行 細則」第45 條規定之地 區或建築。 (二)本計畫區第 一種住宅區、 第一、二種商 業區【詳見附 圖二】。 (三)以市地重劃 方式整體開發 之地區【詳見 附圖二】。 (四)Ⅰ-2至Ⅱ- 1道路(中山 路)及Ⅱ-1 2(中正路)道 路，面臨道路 兩側之建築基 地【詳見附圖 二】。	第45條規定， 下列地區或 建築應先經 都會審議會 通過後方得 核准建造執 照： (一)本計畫區第 一種住宅區、 第一、二種商 業區【詳見附 圖一】。 (二)以市地重劃 方式整體開發 之地區【詳見 附圖一】。 (三)Ⅰ-2至Ⅱ- 1道路(中山 路)及Ⅱ-1 2(中正路)道 路，面臨道路 兩側之建築基 地【詳見附圖 一】。 變更理由： 1. 「都市計畫法新 北市施行細則」 第45條已有都 市設計審議通 案性規定，爰刪 除重複性規定， 僅保留特殊性 規定。 2. 配合105年12 月7日修正之都 市計畫法新 北市施行細則， 「新北市都市 設計審議會」 修正為「新北 市都市設計及 土地使用開發 許可審議會」， 並以簡稱替代。 3. 依照建造執照實 際申辦程序修 正文字。 4. 點次調整。	第45條規定， 下列地區或 建築應先經 都會審議會 通過後方得 核准建造執 照： (一)本計畫區第 一種住宅區、 第一、二種商 業區【詳見附 圖一】。 (二)以市地重劃 方式整體開發 之地區【詳見 附圖一】。 (三)Ⅰ-2至Ⅱ- 1道路(中山 路)及Ⅱ-1 2(中正路)道 路，面臨道路 兩側之建築基 地【詳見附圖 一】。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 「都市計畫法新 北市施行細則」 第45條已有都 市設計審議通 案性規定，爰刪 除重複性規定， 僅保留特殊性 規定。 3. 配合105年12 月7日修正之都 市計畫法新 北市施行細則， 「新北市都市 設計審議會」 修正為「新北 市都市設計及 土地使用開發 許可審議會」， 並以簡稱替代。 4. 依照建造執照實 際申辦程序修 正文字。	組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 1. 整併現行條文第 12點(教育休閒專 用區)規定。 2. 附圖圖號修正。 3. 修正變更理由。 修正後條文： 十二、除依施行細則 第45條規定， 下列地區或 建築應先經 都會審議會 通過後方得 核准建造執 照： (一)本計畫區第 一種住宅區、 第一、二種商 業區【詳見附 圖二】。 (二)以市地重劃 方式整體開發 之地區【詳見 附圖二】。 (三)Ⅰ-2至Ⅱ- 1道路(中山 路)及Ⅱ-1 2(中正路)道 路，面臨道路 兩側之建築基 地【詳見附圖 二】。 (四)教育休閒專 用區。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 「都市計畫法新 北市施行細則」 第45條已有都 市設計審議通 案性規定，爰刪 除重複性規定， 僅保留特殊性 規定。 3. 配合施行細則，將 「新北市都市 設計審議會」 修正為「新北 市都市設計及 土地使用開發 許可審議會」。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
			會」，並以簡稱替代。 4. 依照建造執照實際申辦程序修正文字。 5. 整併現行條文第12點(教育休閒專用區)規定。
三五、本計畫區內建築基地綠覆標準依「都市計畫法新北市施行細則」第43條規定辦理。 依規定應種植花草樹木者，其種植規定如下： (一)面積36平方公尺以上每滿36平方公尺應再種植喬木1棵，其樹冠底離地淨高應達2.5公尺以上、樹穴直徑不得小於1.5公尺、穴深不得小於1.5公尺。 (二)種植之覆土深度，喬木應大於1.5公尺，灌木應大於0.6公尺，地被植物應大於0.3公尺。 (三)應種植花草樹木部分，其下方之任何構造物不得大於20%。	二十九、基地綠化除依施行細則第43條規定辦理，種植花草樹木部分之覆土深度，喬木應大於1.5公尺，灌木應大於0.6公尺，地被植物應大於0.3公尺；面積36平方公尺以上每滿36平方公尺應再種植喬木1棵，其樹冠底離地淨高應達2.5公尺以上、樹穴直徑不得小於1.5公尺、穴深不得小於1.5公尺；但經都會另有決議者，得依決議辦理。 變更理由： 1. 考量本條文第一項與施行細則第43條綠覆率規定相同，爰予刪除。 2. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議委員會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 3. 點次調整。	十三、基地綠化除依施行細則第43條規定辦理，種植花草樹木部分之覆土深度，喬木應大於1.5公尺，灌木應大於0.6公尺，地被植物應大於0.3公尺；面積36平方公尺以上每滿36平方公尺應再種植喬木1棵，其樹冠底離地淨高應達2.5公尺以上、樹穴直徑不得小於1.5公尺、穴深不得小於1.5公尺；但經都會審議通過者，得依其決議辦理。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 考量本條文第一項與施行細則第43條綠覆率規定相同，爰予刪除。	依市都委會專案小組初步建議意見修正後通過。 修正理由： 修正變更理由。 修正後條文： 十三、基地綠化除依施行細則第43條規定辦理，種植花草樹木部分之覆土深度，喬木應大於1.5公尺，灌木應大於0.6公尺，地被植物應大於0.3公尺；面積36平方公尺以上每滿36平方公尺應再種植喬木1棵，其樹冠底離地淨高應達2.5公尺以上、樹穴直徑不得小於1.5公尺、穴深不得小於1.5公尺；但經都會審議通過者，得依其決議辦理。 修正後變更理由： 1. 點次調整。 2. 考量本條文第一項與施行細則第43條綠覆率規定相同，爰予刪除。 3. 考量本府已訂有「透水保水自治條例」及「透水保水技術規則」且施

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
			行細則亦將各使用分區開挖率調降，爰刪除應種植花草樹木部分，其下方之任何形式人工構造物不得大於20%之規定。 4. 配合施行細則，將「<u>新北市都市設計審議委員會</u>」修正為「<u>新北市都市設計及土地使用開發許可審議會</u>」，並以簡稱替代。 5. 統一授權都審除外文字。
三六、考量都市永續發展，本計畫區內建築應保地開發行為應留法定空地80%透水面積，並應設置充足之雨水及再設置涵養利用相關設施，其送審書件準依「<u>新北市都市計畫雨水養用及再設置相關設施作業規範</u>」辦理，且設置貯留體積不得低於100年頻以上暴雨頻規畫設計標準。前項設施所需樓地板面積，得不計入容積。	刪除。 刪除理由： 配合市府水利局「<u>透水保水自治條例</u>」及「<u>透水保水技術規則</u>」之發布實施，透水保水相關規定回歸前開法令管制。爰刪除本條文。	刪除。 刪除理由： 透水相關規定回歸「<u>新北市透水保水自治條例</u>」及「<u>新北市透水保水技術規則</u>」之規定，爰刪除本條文。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
三七、各土地使用分區及公共設施用地開挖率不得超過基地	三十、各土地使用分區及公共設施用地開挖率應依第37條	十四、各土地使用分區及公共設施用地開挖率應依第37條及第	依市都委會專案小組初步建議意見通過。

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
積10%。但建築基地面積在500平方公尺以下者，得超過基地面積20%。公共設施用地開挖率提經市審議會審議通過前項限制。	50條規定辦理。公共設施用地開挖率提經都審議會審議通過前項限制。 變更理由： 1. 各土地使用分區之法定開挖率回歸施行細則第37條規定。 2. 公共設施用地法定開挖率依施行細則第50條規定，且原計畫已規定公共設施開挖率得提經「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」審議得受施行細則之規定，考量公共設施用地係提供公共服務使用，爰保留本規定。 3. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 4. 點次調整。	50條規定辦理。公共設施用地開挖率提經都審議會審議通過前項限制。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 各土地使用分區之法定開挖率回歸施行細則第37條規定。 3. 公共設施用地法定開挖率依施行細則第50條規定，且原計畫已規定公共設施開挖率得提經「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」審議得受施行細則之規定，考量公共設施用地係提供公共服務使用，爰保留本規定。 4. 配合施行細則，將「新北市都市設計審議會」修正為「新北市都市設計及土地使用開發許可審議會」，並以簡稱替代。 5. 統一授權都審除外文字。	
三八、本要點若執行上有疑義時，得經新北市委員會審議後以執行。	三一、本要點若執行上有疑義時，得經新北市委員會審議後以執行。 變更理由： 點次調整。	十五、本要點若執行上有疑義時，得經新北市委員會討論後以執行。 變更理由： 1. 點次調整。 2. 依實際執行方式修正文字。	依市都委會專案小組初步建議意見通過。
三九、本計畫區內土地及建築物	刪除。	刪除。	依市都委會專案小組初步建議意見通

現行條文	公展條文	依市都委會專案小組初步建議意見修正後條文	市都委會決議
之使用應依本要點之規定辦理，本要點未規定者，適用其他有關法令規定。	刪除理由： 本要點第1點已有相關規定，原配合刪除重複性規定。	刪除理由： 本要點第2點已有相關規定，爰配合刪除重複性規定。	過。

